נתנאל גרופ בע"מ ("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

4 בפברואר 2025

הנדון: <u>טיוטת שטר נאמנות ביחס לאגרות החוב (סדרה טו') שהחברה בוחנת את הנפקתן</u>

בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-006488) אליו צורפה טיוטת שטר נאמנות בקשר עם אגרות חוב (סדרה טו') של החברה אשר החברה בוחנתן הנפקתן ("**הטיוטה הקודמת**"), מצ"ב טיוטת שטר נאמנות עדכנית ("**טיוטת השטר העדכנית**").

טיוטת השטר העדכנית הינה בסימון שינויים ביחס לטיוטה הקודמת.

למען הסר ספק, יצוין כי טיוטת השטר העדכנית מהווה טיוטה בלבד והיא עשויה להשתנות אף באופן מהותי. הנוסח המחייב של שטר הנאמנות יהיה הנוסח שייכלל בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. עוד יובהר כי שטר הנאמנות, אם וככל שייחתם, ייכנס לתוקף רק עם ובכפוף להנפקת אגרות החוב (סדרה טו').

כמו כן מצ"ב מסמך תמצית תניות פיננסיות על פי טיוטת השטר העדכנית ("**תמצית התניות**"). יובהר כי ככל שתתקיים סתירה בין נוסח הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי, אם וככל שאכן ייחתם וההנפקה תצא אל הפועל, לבין מסמך תמצית התניות, יגברו הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי כאמור.

יובהר כי נכון למועד דוח זה, מועד הגיוס, היקפו, ותנאי אגרות החוב (סדרה טו') שיכול ותוצענה לציבור, אם וככל ותוצענה, טרם נקבעו סופית. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה טו') וקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף.

אין באמור בדוח מיידי זה ו/או בצרופותיו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

בכבוד רב,

נתנאל גרופ בע"מ
באמצעות מר אריה נתנאל- יו"ר דירקטוריון החברה

נתנאל גרופ בע"מ

שטר נאמנות המתייחס לאגרות החוב (סדרה טו') של נתנאל גרופ בע"מ

תוכן עניינים

הסעיף	כותרת	עמוד
.1	מבוא, פרשנות והגדרות	3
.2	כללי	5
.3	הנפקת אגרות החוב (לרבות הרחבת סדרה)	5
.4	רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או מחזיק קשור	7
.5	התחייבויות החברה	7
.6	אי הבטחת אגרות החוב	7
.7	זכות להעמדה לפירעון מיידי	8
.8	תביעות והליכים בידי הנאמן	12
.9	נאמנות על התקבולים	12
.10	סמכות לעכב חלוקת הכספים	13
.11	סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן	13
.12	הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן	14
.13	קבלה מאת מחזיקי אגרת החוב ומאת הנאמן	15
.14	הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	15
.15	תחולת חוק ניירות ערך	15
.16	השקעת כספים	15
.17	התחייבויות החברה כלפי הנאמן	15
.18	התחייבויות נוספות	17
.19	באי כוח	21
.20	הסכמים אחרים	21
.21	דיווח על ידי הנאמן	21
.22	שכר הנאמן	21
.23	סמכויות מיוחדות	22
.24	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	22
.25	שיפוי לנאמן	22
.26	הודעות	24
.27	ויתור, פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות	25
.28	מרשם מחזיקי אגרות החוב	26
.29	דיווח לנאמן	26
.30	אחריות הנאמן	26
.31	תעודות ופיצול תעודות	26
.32	פקיעת כהונתו של הנאמן	27
.33	אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנציגות הדחופה	27
.34	דין חל וסמכות שיפוט	27
.35	כללי	27
.36	מענים	28
.37	הסמכה למגנ"א	28
	נספח א' – תפקידי הנאמן	
	נספח ב' – שכר הנאמן	

שטר נאמנות

מיום___ ב_____ 2025

בין

נתנאל גרופ בע"מ
מס' חברה 52-003907-4
מרחוב מרדכי אנילביץ 50, תל אביב - יפו
("**החברה**")

מצד אחד;

לבין

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
מס' חברה 51-070519-7
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
("**הנאמן**")

מצד שני;

הואיל: והתקבלה החלטה עקרונית של דירקטוריון החברה לאשר הנפקה של אגרות חוב (סדרה טו') (כהגדרתן להלן), אשר תנאיהן הינם כמפורט בשטר נאמנות זה ואשר תוצענה לציבור באמצעות תשקיף מדף ודוח הצעת מדף (כהגדרתם להלן);

והואיל: והנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על כל דרישות הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך (כהגדרתו להלן) לשמש נאמן להנפקת אגרות חוב (סדרה טו') נשוא שטר הנאמנות;

והואיל: והחברה מצהירה בזאת כי לא חלה עליה כל מניעה על פי כל דין או כל הסכם להתקשר עם הנאמן בשטר הנאמנות ולביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה טו') נשוא שטר נאמנות זה, זאת בכפוף לקבלת אישור הבורסה (כהגדרתה להלן) לרישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה טו');

והואיל: והחברה קיבלה או תקבל עד למועד ביצוע ההנפקה הנדונה לפי שטר זה את כל האישורים ו/או כל ההסכמות לביצוע ההנפקה הנדונה לפי כל דין ו/או הסכם וכן כי אין כל מניעה ו/או כל ניגוד לפי כל דין ו/או כל הסכם לביצוע ההנפקה הנדונה לפי שטר זה;

והואיל: והנאמן הצהיר כי לא חלה עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר הנאמנות, לרבות ביחס לניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור, וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש כנאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה;

והואיל: והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), על פי תנאי הנאמנות המפורטים בשטר הנאמנות;

והואיל: ולנאמן אין כל עניין מהותי[1] בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

[1] יובהר כי הנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב', סדרה יג' וסדרה יד') שהנפיקה החברה ושהינה במחזור למועד שטר זה.

1. **<u>מבוא, פרשנות והגדרות</u>**

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה והתוספות והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.4. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי שאינן ניתנות להתניה לבין שטר נאמנות זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי שאינן ניתנות להתניה. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף יגברו הוראות שטר נאמנות זה.

שטר נאמנות זה, על כל הוראותיו, ייכנס לתוקף עם ובכפוף להנפקת אגרות החוב (סדרה טו'). מובהר כי במקרה בו לא תונפקנה אגרות חוב (סדרה טו'), מכל סיבה שהיא, יפקע מאליו תוקפו של שטר נאמנות זה והנאמנות על פיו לא תכנס לתוקף.

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה, לפי הוראות הדין בישראל.

1.6. בשטר נאמנות זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם נקבע אחרת מפורשות:

"**אגרת החוב**" או "**אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה טו')**" או "**סדרת אגרות החוב**"	-	כלל אגרות החוב של החברה (סדרה טו'), רשומות על שם, שתונפקנה על ידי החברה, בהתאם להוראות שטר זה, ואשר לא נפרעו במלואן או פקעו או התבטלו;
"**אסיפה**" או "**אסיפת מחזיקים**"	-	אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), לרבות אסיפת סוג;
"**אסיפה מיוחדת**"	-	אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה;
"**בורסה**"	-	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
"**דוח ההצעה**" או "**דוח הצעת המדף**"	-	דוח הצעת מדף של אגרות החוב (סדרה טו'), אשר ייעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת ובכפוף להוראות שטר זה;
"**החברה לרישומים**"	-	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יירשמו על שם אותה חברה לרישומים;
"**החוזר המאוחד**"	-	משמעו עקרונות לניהול עסקים שער 5 חלק 2- הון מדידה וניהול סיכונים, פרק 4 – ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, כפי שיעודכן מעת לעת. לפרטים אודות החוזר המאוחד ראו https://mof.gov.il/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx

"החוק" או **"חוק ניירות ערך"**	-	חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו על פיו כפי שיהיו מעת לעת;
"החלטה מיוחדת"	-	החלטה שהתקבלה באסיפה מיוחדת ברוב מיוחד;
"החלטה רגילה"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב בה נכחו לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל;
"הנאמן"	-	הנאמן הנזכר בראש שטר זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"חברה מדרגת" או **"חברת דירוג"**	-	כל חברת דירוג כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014.
"חוק החברות"	-	חוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות שהותקנו על פיו כפי שיהיו מעת לעת;
"חוק חדלות פירעון"	-	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 והתקנות שהותקנו על פיו כפי שיהיו מעת לעת;
"יום מסחר"	-	כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;
"יום עסקים"	-	כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.
"מגנ"א"	-	מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות ערך;
"מחזיק" או **"מחזיק באגרות החוב"**	-	כהגדרת המונח "מחזיק" בסעיף 35א בחוק ניירות ערך;
"קרן" או **"קרן אגרות החוב"**	-	סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה טו');
"רוב מיוחד"	-	שני שלישים או יותר מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;
"רוב רגיל"	-	רוב מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;
"שטר זה" או **"שטר הנאמנות"** או **"שטר נאמנות זה"**	-	שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"תעודות אגרות החוב"	-	תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב**תוספת הראשונה** לשטר זה;
"תשקיף המדף" או **"התשקיף"**	-	תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 31 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-058383) והמאפשר, בין היתר, הנפקת אגרות חוב של החברה או כל תשקיף מדף אחר שתפרסם החברה ואשר יאפשר, בין היתר, הנפקת אגרות חוב של החברה;

2. **כללי**

2.1. שטר נאמנות זה כפוף לכללי הבורסה, שלא ניתן להתנות עליהם.

2.2. הנאמן החתום על שטר נאמנות זה, יהיה הנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') ותקופת מינויו תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') שיכנס הנאמן לפי הוראות סעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך.

2.3. ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה, תפקידי הנאמן יהיו על פי כל דין ושטר זה לרבות אלה המפורטים ב-**נספח א'** לשטר הנאמנות.

3. **הנפקת אגרות החוב**

3.1. החברה עשויה להנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום דוח הצעת המדף על פיו תוצענה לראשונה אגרות החוב, אגרות חוב (סדרה טו'), רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) בשיעורים ובכל אחד מהמועדים המפורטים בסעיף 2 לתנאים הרשומים מעבר לדף. אגרות החוב (קרן וריבית) לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב, תישא ריבית (שאינה צמודה) בשיעור קבוע של 6.5%. הריבית על קרן אגרות החוב, תשולם בכל אחד מהמועדים, כפי שמפורט בסעיף 3 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

לפרטים בדבר מנגנון ההתאמה שיחול בשיעור הריבית עקב אי עמידה באמות המידה הפיננסיות, ראו סעיף 3.5 לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשטר הנאמנות.

3.2. הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה טו')

3.2.1. החברה תהא רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה טו'), באמצעות תשקיף ו/או דוחות הצעת מדף נוספים ו/או הצעה פרטית ו/או בכל דרך אחרת ("**הרחבת סדרה**" ו-"**אגרות החוב הנוספות**", בהתאמה), מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים של אגרות חוב (סדרה טו') וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן:

(א) היתרה הבלתי מסולקת של הקרן ~~אגרות החוב (סדרה טו')~~ שתהיה במחזור לאחר הרחבת הסדרה לא תעלה על 200,000,000 ש"ח ערך נקוב;

(ב) במועד הרחבת הסדרה וסמוך לאחר השלמתה, לא קמה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה טו') בהתאם לסעיף 7 להלן, וכן אין למיטב ידיעת החברה חשש לקיומה של עילה כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות באותם סעיפים.

(ג) בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו קודם להרחבת הסדרה, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 18.4, 18.5 ו-18.6 לשטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות.

(ד) החברה ממלאת אחר כל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב על פי שטר זה.

החברה תודיע לנאמן על קבלת החלטה בדירקטוריון החברה אודות ביצוע הרחבה כאמור ותמציא לו, טרם ביצוע מכרז לציבור או טרם ביצוע מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (ככל שהחברה תבחר לקיים מכרז כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי) לפי המוקדם מביניהם, אישור בכתב מאת החברה, חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים בס"ק 3.2.1 (א) עד (ד) לעיל בצירוף תחשיב בפורמט אקסל ואסמכתאות. אישור החברה והתחשיב יהיו לשביעות רצון הנאמן.

מובהר, כי הפרת איזו מהתחייבויות החברה בנוגע להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה טו') כאמור בסעיף 3.2.1 (א) עד (ד) (כולל) לעיל, תהווה עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה טו') לפירעון כאמור בסעיף 7 להלן.

3.2.2. מובהר כי בכפוף לאמור בסעיף 3.2.1 לעיל, החברה תהיה רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב הקיימים באותה עת, לבצע הרחבת סדרה בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחרות של אגרות החוב (סדרה טו') שבוצעו, ובלבד שתמסור על כך הודעה מראש לנאמן. הנאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות, כפי שיהיו מעת לעת במחזור (אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות יחדיו – להלן: "**הסדרה המורחבת**"), והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. אגרות החוב שתהיינה במחזור ואגרות חוב נוספות, אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות, יחול גם לגבי כל אגרות חוב נוספות כאמור. תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות שבמחזור. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות, ככל שיוצעו.

היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (סדרה טו') בשל ההנפקה הנוספת יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה טו') הקיימות במחזור באותה עת, תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב, ותפרסם בדיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בפועל את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות החוב כתוצאה מהרחבת הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פרעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב טרם הרחבת הסדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

למען הסר ספק, יובהר כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') שיונפקו במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומן היה טרם מועד הנפקתן.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של החברה לבצע הרחבת סדרה כאמור.

3.3. <u>הנפקת אגרות חוב נוספות וניירות ערך נוספים</u>

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק <u>לציבור</u> בכפוף להוראות הדין, בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ו/או הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, ניירות ערך נוספים ו/או סדרות נוספות של אגרות חוב ("**הסדרות הנוספות**"), באותם תנאי פדיון, ריבית, הצמדה, דרגת פירעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון, ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב (סדרה טו'), שווים להם או נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות החברה מכוח שטר זה.

החברה לא תהא רשאית להנפיק סדרות אגרות חוב נוספות או ניירות ערך רשומים למסחר אחרים שהינם חוב שאינם מובטחים בשעבוד ואשר יש להם עדיפות על פני אגרות החוב (סדרה טו') בעת פירוק החברה.

<u>כמו כן, ככל שהחברה תנפיק סדרות נוספות המובטחת בשעבודים ספציפיים או ניירות ערך רשומים למסחר שהינם חוב המובטחים בשעבודים ספציפיים, החברה לא תקבע בשטר הנאמנות הרלוונטי כי הן תהיינה עדיפות בעת פירוק ביחס לאגרות החוב (סדרה טו') למעט לעניין הבטוחות הספציפיות שניתנו לאותה סדרה נוספת.</u>

יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותה של החברה להנפיק, בכל דרך שהיא, ניירות ערך אחרים מכל מין

וסוג שהוא, בין שיקנו זכות המרה למניות החברה ובין אם לאו.

3.4. <u>התחייבות בקשר לדירוג עתידי של אגרות החוב (סדרה טו') (ככל שיהיה)</u>

החברה מתחייבת כי ככל שאגרות החוב (סדרה טו') תהיינה מדורגות בעתיד, החברה תפרסם דיווח מיידי על כך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף, בכל עת, חברת דירוג לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג או במקרה בו אגרות החוב (סדרה טו') תפסקנה להיות מדורגות ע"י חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי תוך יום מסחר אחד ממועד השינוי, ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה לבצע דירוג כלשהו לאגרות החוב (סדרה טו') ו/או לחברה.

4. **<u>רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או מחזיק קשור</u>**

4.1. החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש (בין בבורסה ובין מחוצה לה) בכל עת ובכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב (סדרה טו'), שיהיו במחזור מעת לעת, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה על פי שטר נאמנות זה. החברה תודיע בדוח מיידי, בהתאם להוראות הדין, על כל מקרה של רכישה שבוצעה על ידה כאמור.

4.2. איגרות חוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה בו אגרות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסה, החברה, באמצעות חבר הבורסה, תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. במקרה של רכישה על ידי החברה כאמור לעיל תפקענה אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב (כאמור בסעיף 7.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף).

4.3. כל חברה בת של החברה ו/או תאגיד בשליטתה ו/או חברה כלולה של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או קרוביהם ו/או בן משפחה שלהם (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) או מי מטעמם (למעט החברה לגביה יחול האמור בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל) ("**מחזיק קשור**") יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור בכל עת ומעת לעת, לפי שיקול דעתם, בבורסה ו/או מחוצה לה (לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה), אגרות חוב (סדרה טו') בכפוף לכל דין. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור, תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, אלא בכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה, ותהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב של החברה (בכפוף להוראות שטר הנאמנות ואגרת החוב). ככל שיוודע לחברה דבר רכישה ו/או מכירה כאמור בסעיף 4.3 זה לעיל, תודיע החברה על כך, ככל שנדרש על פי דין, בדיווח מיידי. לעניין המניין החוקי ומניין המצביעים באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב, לרבות בהתייחס לאגרות החוב שבידי מחזיק קשור, יחול האמור בתוספת השנייה לשטר זה.

4.4. אין באמור בסעיף 4 זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.

5. **<u>התחייבויות החברה</u>**

5.1. עד ~~למועד~~ <u>לאחר</u> הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב (כולל הפירעון הסופי של אגרות החוב), החברה מתחייבת לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן והריבית המשתלמים על-פי תנאי אגרות החוב, לרבות כל תוספת ריבית שהיא וכן ריבית פיגורים (ככל שרלוונטי), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על-פי תנאי אגרות החוב ועל-פי שטר זה.

5.2. החברה מתחייבת כי אגרות החוב (סדרה טו') תירשמנה למסחר בבורסה, על שם החברה לרישומים, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה.

6. **<u>אי הבטחת אגרות החוב</u>**

6.1. אגרות החוב (סדרה טו') אינן מובטחות בכל שעבוד או בטוחה אחרת. מעמדם של מחזיקי אגרות החוב הינו מעמד של נושים בלתי מובטחים של החברה, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית, למכור, לשעבד, להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת נכסים כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי

כלשהו, ללא צורך בהסכמה של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויותיה על פי הוראות שטר נאמנות זה.

6.2. אגרות החוב (סדרה טו') תעמודנה בדרגה שווה לאגרות החוב מאותה סדרה ביחס לסכומים המגיעים בגינן, פרי פסו, בינן לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני האחרת.

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'). הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר הנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר לצורך או אי הצורך בהעמדת בטוחות ובאשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'). אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך שטר הנאמנות ואילך, ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו').

7. **<u>זכות להעמדה לפירעון מיידי</u>**

7.1. הנאמן, וכן מחזיקים באגרות החוב, יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה, והכל בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:

7.1.1 אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת למחזיקי אגרות החוב לפי תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות וזאת בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.

7.1.2 אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

7.1.3 אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

7.1.4 אם החברה תבצע חלוקה בניגוד לאמור בסעיף 18.3 לשטר נאמנות זה להלן, אלא באם אושרה החלוקה מראש בהחלטה רגילה.

7.1.5 חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

7.1.6 באם החברה חדלה להיות תאגיד מדווח בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

7.1.7 החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומם או בתום המועד שנדרשה לפרסמו על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר מביניהם.

7.1.8 אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

7.1.9 הועמד לפירעון מיידי על ידי נושה או מס' נושים במצטבר של החברה ו/או של חברה מאוחדת, חוב מהותי של החברה או חברה מאוחדת והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה ו/או החברה המאוחדת לא פרעה את החוב המהותי בתוך 30 ימים או הועמדה לפירעון מיידי (למעט פדיון מוקדם ביוזמת החברה) סדרת אגרות חוב שהחברה הנפיקה או ניירות ערך רשומים למסחר אחרים שהינם חוב שהנפיקה החברה. למען הסר ספק יובהר, כי לעניין ס"ק זה, לא ייראו כהלוואה ללא יכולת חזרה לחברה (Non-Recourse) כחוב מהותי.

לעניין סעיף זה "**חוב מהותי**" - חוב ו/או חובות בסכום מצטבר העולה על 60 מיליון ש"ח (חלקה של החברה).

7.1.10 במקרה של העברת השליטה בחברה, אלא באם אושרה העברת השליטה בחברה מראש בהחלטה רגילה.

"**העברת שליטה**" לעניין סעיף זה - כל עסקה להעברת או מכירת מניות החברה לצד ג' (שאיננו מבעלי

השליטה בחברה ו/או שאיננו "קרוב", כהגדרת המונח בחוק החברות, של בעלי השליטה בחברה, במועד חתימת שטר נאמנות זה) שנעשתה על ידי אריה נתנאל ת.ז. 53557211 ("**אריה נתנאל**") ודני נתנאל ת.ז. 58062365 ("**דני נתנאל**") ושכתוצאה ממנה לא יתקיים אחד מהבאים:

א. אריה נתנאל ו/או דני נתנאל (יחד או לחוד ו/או ביחד עם קרוביהם), במישרין או באמצעות תאגידים בשליטתם, יחזיקו במעל ל-50% מזכויות ההצבעה בחברה;

ב. ככל ואריה נתנאל ו/או דני נתנאל (יחדיו או לחוד) ימנו על בעלי השליטה בחברה יחד עם אחרים (שאינם קרוביהם) ("**קבוצת השליטה**") - אריה נתנאל ו/או דני נתנאל (יחד או לחוד), במישרין או באמצעות תאגידים בשליטתם, יחזיקו בלמעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בישות המהווה את קבוצת השליטה וזאת ככל שהחזקות החברה על ידי קבוצת השליטה תהיינה באמצעות ישות משפטית נפרדת; או במקרה בו שיעור החזקותיהם בזכויות ההצבעה בחברה של אריה נתנאל ו/או דני נתנאל (יחד או לחוד), במישרין או באמצעות תאגידים בשליטתם, יהווה רוב מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה המוחזקות על ידי קבוצת השליטה בחברה וזאת ככל שהחזקות החברה על ידי קבוצת השליטה לא תהיינה באמצעות ישות משפטית נפרדת.

על אף האמור לעיל, באם קבוצת השליטה (כהגדרתה בסעיף ב' לעיל) תהא מורכבת מאריה נתנאל ו/או מדני נתנאל יחד עם קרוביהם בלבד (כהגדרת המונח "קרוב" בחוק החברות), במישרין או בעקיפין, לא יחולו הוראות ס"ק ב' זה, באופן שהתקיימות "העברת שליטה" תיבחן על פי ס"ק א' בלבד.

אך למעט, למען הסר ספק, עסקה כאמור אשר הינה תוצאה של שינוי חקיקה ו/או דרישה רגולטורית ו/או ירושה, כאשר לעניין שינוי חקיקה ורגולציה - ובלבד שהחברה תעשה את מירב המאמצים להימנע מתוצאה כאמור.

יובהר, למען הסר ספק, כי החזקה של אריה נתנאל ו/או דני נתנאל ו/או קרוב, כהגדרת המונח בחוק החברות, של מי מהם (יחדיו או לחוד) במישרין ו/או באמצעות חברות בבעלותם המלאה בלמעלה מ-50% מהון המניות ומזכויות ההצבעה ברישן בנין והשקעות בע"מ המחזיקה, נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, בלמעלה מ-50% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה לא תחשב בכל מקרה כהעברת שליטה.

למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי הורשה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה.

7.1.11 בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') בהחלטה רגילה, אלא אם כן הצהירה הישות הקולטת או החברה, לפי העניין, כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה טו'), לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה (10) ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.

7.1.12 אם החברה תשנה את עיקר פעילותה באופן שעיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה לרבות תאגידים בשליטה משותפת על בסיס איחוד יחסי) אינו בתחום הנדל"ן בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה (למעט מכירת מלאי במהלך העסקים הרגיל של החברה) ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש, בהחלטה רגילה; "מכירה" לעניין סעיף זה **למעט** הנפקה ו/או הקצאה פרטית ו/או מיזוג ו/או פיצול.

לעניין סעיף זה: "**מכירה של רוב נכסי החברה**" – מכירה של נכס או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי, עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים כאמור.

לעניין סעיף 7.1.12 זה בלבד, פעילות החברה בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל בהיקף שאינו עולה על 30% מהיקף מאזן החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, לא תקים עילה להעמדה לפירעון מיידי על פי סעיף 7.1.12 זה לעיל.

7.1.13 אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה לה מפרק זמני או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי דין, או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה או במקרה

בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות פירעון או ימונה נאמן זמני כהגדרת המונח בחוק חדלות פירעון, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין.

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

7.1.14 אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת, כאמור בסעיף 7.1.11 לעיל), או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על ידי בית המשפט על פי חוק חדלות פירעון או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל מאפיינים דומים על פי חוק חדלות פירעון או ימונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון.

7.1.15 אם יוטל עיקול, על נכס מהותי של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 7.1.15 זה להלן) או כל נכסי החברה, או אם מומשו שעבודים על נכס מהותי של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 7.1.15 זה להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור ; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין.

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

לעניין סעיף 7.1.15 זה ו-7.1.16 להלן "**נכס מהותי של החברה**" - נכס אשר ערכו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 20% ממאזן החברה במאוחד, או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 35% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים כאמור.

7.1.16 אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בעל תפקיד דומה שימונה לחברה על פי חוק חדלות פירעון על נכס מהותי של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 7.1.15 לעיל) או כל נכסי החברה, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון או יינתן צו למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, על נכס מהותי של החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 7.1.15 לעיל) או כל נכסי החברה אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין ; או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון או יינתן צו למינוי נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, על נכס מהותי של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 7.1.15 לעיל) או כל נכסי החברה, או צו דומה החל על החברה על פי חוק חדלות פירעון.

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

7.1.17 אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לצו פתיחת הליכים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם לחוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, וכן למעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או מחזיקי כתבי אופציה המירים למניות שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה הסדר או פשרה בדרך אחרת, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן ; או-

אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

7.1.18 אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

7.1.19 אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו').

7.1.20 אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב (סדרה טו') בבורסה (להבדיל מהפסקת מסחר), למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה כאמור לא בוטלה תוך 60 ימים.

7.1.21 אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג או במסגרת עסקת החלפת מניות, אלא אם יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 7.1.11 לעיל.

7.1.22 באם בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות סעיף 3.2 לעיל או הונפקה סדרה חדשה בניגוד להוראות סעיף 3.3 לעיל.

7.1.23 אם החברה לא עמדה באיזה מההתחייבות שלהלן: (א) התחייבות הקבועה בסעיף 18.4 להלן (התחייבות ביחס להון עצמי); (ב) התחייבות הקבועה בסעיף 18.5 להלן (התחייבות ליחס הון עצמי למאזן); (ג) התחייבות הקבועה בסעיף 18.6 להלן (יחס חוב פיננסי נטו ל – CAP נטו); (ד) התחייבות הקבועה בסעיף 18.7 להלן (התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה באם החברה תהפוך לחברה פרטית או לחברת אגרות חוב); (ה) התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שלילי שוטף על כלל נכסי החברה כאמור בסעיף 18.8 להלן (ו) התחייבות הקבועה בסעיף 18.9 להלן (מגבלה על נטילת הלוואות סולו).

7.1.24 ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות ודירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (BBB-) או אם אגרות החוב (לאחר דירוגן אם וככל שידורגו) יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

7.1.25 במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה לתקופה של שני (2) רבעונים רצופים.

בקרות איזה מהמקרים כאמור בסעיף 7.1 לעיל, יחולו ההוראות שבסעיף 7 זה להלן.

7.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל הנאמן וכן המחזיקים באגרות החוב (סדרה טו') רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

7.3. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל, אשר מועד כינוסה יהיה תוך 21 יום (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 7.9 להלן), זאת מבלי לגרוע ו/או לקצר את תקופת הריפוי הקיימת על פי אחת ו/או יותר מהעילות שבסעיף 7.1 לעיל.

7.4. החלטת מחזיקים להעמיד אגרות חוב לפירעון מיידי כאמור לעיל, תתקבל באסיפה מיוחדת (כהגדרתה לעיל), ברוב רגיל.

7.5. במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לשטר זה לעיל בגינו כונסה האסיפה, ובכפוף לאמור בסעיף 7.7 להלן (בשים לב לאמור בסיפת סעיף 7.6 להלן), והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור התקבלה בהתאם לסעיף 7.4 לעיל, הנאמן יהיה חייב, במועד האפשרי הראשון, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה טו').

7.6. למרות האמור בסעיף 7 זה לשטר הנאמנות, הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') לא יעמידו את אגרות החוב (סדרה טו') לפירעון מיידי, גם בקרות אחד או יותר מהאירועים האמורים בסעיף 7.1 לעיל אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן. ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כי יש בהודעה זו בכדי לפגוע באופן מהותי בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

7.7. הודעה על קבלת החלטה כאמור לעיל באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') כאמור תשלח על ידי הנאמן לחברה ותהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור.

7.8. נקבע באיזה מהאירועים שבסעיף 7.1 לעיל, תקופה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 7 זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

7.9. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין 21 הימים האמורים בסעיף 7.3 לעיל לכינוס האסיפה, במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כינוס האסיפה בחלוף 21 ימים כאמור מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות החוב. במקרה

של קיצור מועדים כאמור, בטרם זימון האסיפה, ימסור הנאמן הודעה לחברה שבה יציין את הסיבות לקיצור וזאת למעט ככל שבפירוט הסיבות יהא בכדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

7.10. מובהר בזאת כי חובות הנאמן לפי סעיף 7 זה, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות, המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעה בכתב של החברה שתישלח אליו על פי סעיף 17 לשטר זה. אין בכך בכדי לפגוע בחובות ובזכויות הנאמן על פי כל דין.

7.11. במקרה בו תבקש החברה מהנאמן בכתב למנות נציגות דחופה, יחולו ההוראות הקבועות בתוספת השלישית לשטר הנאמנות.

7.12. יובהר, למען הסר ספק, כי אין בהעמדה לפירעון מיידי לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע בכל סעד אחר או נוסף ו/או זכות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') לפי כל דין ו/או תנאי שטר הנאמנות ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל לא תהווה ויתור כלשהו ו/או פגיעה בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב כאמור.

8. **<u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>**

8.1. בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה רגילה שנתקבלה ברוב רגיל, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת 7 ימים (ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בהודעה או אף לא לתיתה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים), לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לבית משפט, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב (סדרה טו') לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין. על אף האמור בסעיף 8 זה, מובהר כי זכות ההעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 7 לעיל ולא מכוח סעיף 8 זה.

8.2. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף קטן 8.1 לעיל על פי דרישה בכתב של אסיפת המחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה ברוב רגיל, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק או סביר לעשות כן, ופנה במועד האפשרי הראשון לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בדין.

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה של אסיפת המחזיקים, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין. למען הסר ספק, מובהר כי זכות ההעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 7 לעיל ולא מכוח סעיף 8 זה.

8.3. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי איגרות החוב בכדי שיוחלט על ידם בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר (ובכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע לכינוס אסיפות מחזיקים). למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי עליו החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 7.1 לעיל.

8.4. בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, בהחלטה רגילה ברוב רגיל, ובלבד שכינוס האסיפה יבוצע על ידי הנאמן במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר אך בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע לכינוס אסיפות מחזיקים. למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן לא יהיה רשאי לעכב כינוס האסיפה כאמור במקרה שבו השיהוי עשוי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו').

8.5. הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא בפניה להשהות את פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט

יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר אך בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בנוגע לכינוס אסיפות מחזיקים. כל עוד לא ניתנה החלטת בית המשפט, יחולו על הנאמן החובות המוטלות עליו על פי שטר הנאמנות ועל פי דין.

8.6. החלטה של אסיפת מחזיקים באשר לפירוק החברה תתקבל בהחלטה מיוחדת.

9. **<u>נאמנות על התקבולים</u>**

כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא לרבות, אך לא רק, כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

9.1. ראשית - לסילוק ההוצאות, התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו (ובתנאי כי הנאמן לא יקבל את שכרו הן מהחברה והן ממחזיקי אגרות החוב);

9.2. שנית - לתשלום כל סכום אחר על פי ה"התחייבות לשיפוי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 25 להלן);

9.3. שלישית - לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 25 להלן;

9.4. רביעית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את ריבית הפיגורים (ככל שתהיה) ו/או פיגורי הריבית המגיעים להם פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר;

9.5. חמישית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר;

9.6. שישית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את הריבית המגיעה להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

9.7. שביעית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

9.8. את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

מהתשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בהתחייבויות הנאמן לפעול לגביית מלוא התקבולים מהחברה.

10. **<u>סמכות לעכב חלוקת הכספים</u>**

10.1. למרות האמור בסעיף 9 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מסך של 1 מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי סעיף 16 להלן.

10.2. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל, על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק לשלם את הסך האמור בסעיף 10.1 לעיל, יהיה הנאמן חייב להשתמש בסכומים האמורים על פי סדר הקדימויות שבסעיף 9 לעיל ולחלק את הסכום האמור במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב או בתוך שלושה חודשים, לפי המוקדם. על אף האמור תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מסך של 1 מיליון ש"ח.

10.3. על אף האמור, מחזיקי אגרות החוב יוכלו, באמצעות קבלת החלטה רגילה ברוב רגיל, לחייב את הנאמן לשלם להם את הסכומים שנצברו בידיו אף אם לא הגיעו כדי 1 מיליון ש"ח, והכל בכפוף לסדר הקדימויות שבסעיף 9 לעיל ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת.

11. **<u>סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן</u>**

בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב), חלק או מלוא התשלום הבא (קרן ו/או ריבית) אותו תעביר החברה לנאמן במועד שנקבע על-פי שטר זה (ולא קודם לכן) (בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**"), וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על-פי שטר זה (בסעיף זה: "**סכום המימון**") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים לתשלום קרן ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי התשלום החלים על החברה בהתאם לשטר זה. החברה אינה רשאית לסרב לפעול על-פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים האמורים אם העבירה את הסכום שנדרש על-ידי הנאמן לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן. אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר הנוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא חייבת לשאת בהם על-פי שטר זה או על-פי דין.

יובהר כי סכום המימון שיועבר לנאמן, אם וככל שיועבר, יועבר קודם מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית מכספי הקרן.

עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון יפורסם דיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון, מטרתו סכומי ושיעורי הריבית ו/או הקרן העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. ככל שסכום המימון ינוכה מהקרן, תציין החברה בדיווח מיידי האמור, בין היתר, את הסכום לפדיון לכל 1 ש"ח ערך נקוב בניכוי סכום המימון. בנוסף, תציין החברה בדיווח המיידי כאמור, כי סכום המימון שיועבר לנאמן ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל במועד תשלום ספציפי, יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בתוספת מע"מ).

12. **<u>הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן</u>**

12.1. הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 9 ו- 10 לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של 14 יום שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 26 להלן.

12.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם ~~או שהוצע להם לתשלום כאמור~~.

12.3. הכספים שיחולקו כאמור בסעיף 12.1 לעיל, יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב. התשלום ייזקף קודם כל על חשבון הריבית.

12.4. סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו במועדו ובמלואו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו, והמחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם על פי תנאי איגרת החוב ובמועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן והריבית.

12.5. החברה תפקיד בידי הנאמן בתוך 15 ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום התשלום שלא שולם במועדו, כאמור בסעיף קטן 12.4 לעיל, תודיע למחזיקי אגרות החוב באמצעות המגנ"א, וההפקדה הנ"ל תחשב כסילוק אותו תשלום, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב.

12.6. הנאמן ישקיע במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף קטן 12.5 לעיל, בהשקעות המותרות לנאמן על פי שטר זה (כאמור בסעיף 16 להלן). עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים, אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי ההוצאות הסבירות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות הסבירות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות. היה ותוסר המניעה, כמפורט בסעיף 12.4 לעיל, לביצוע התשלום בפועל למחזיקים, יעביר הנאמן מתוך הכספים כאמור סכומים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם, וזאת בסמוך ככל הניתן לאחר שיומצאו לנאמן הוכחות ואישורים סבירים על זכותם לסכומים אלו, ובניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וכל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

12.7. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב

(או עד למועד תשלומם למחזיקי אגרות החוב, לפי המוקדם). לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 12.6 לעיל, כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון שכר נותני שירותים וכו'), ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף קטן 12.6 לעיל בשינויים המחויבים.

12.8. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזקת הסכומים ואת דבר קבלתם בנאמנות אצלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב האמורים.

12.9. החברה תחזיק בכספים אלו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות מיום העברתם אליה מאת הנאמן ולא תעשה בהם כל שימוש ותשקיעם בהתאם להוראות סעיף 16 לשטר זה. כספים שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות חוב עד תום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יעברו לידי החברה, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא והכל בכפוף לאמור בדיני התיישנות. האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם את הכספים להם זכאים כאמור על פי שטר נאמנות זה.

13. **<u>קבלה מאת מחזיקי אגרת החוב ומאת הנאמן</u>**

13.1. קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב תשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

13.2. קבלה חתומה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין החוב תשחרר את הנאמן ~~ואת החברה~~ בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

13.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 12 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.

14. **<u>הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>**

14.1. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיקי איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של סכום הקרן והריבית, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים התשלומים ומחזיק אגרת החוב יהיה חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי.

14.2. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

14.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

14.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

15. **<u>תחולת חוק ניירות ערך</u>**

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו (שאינן ניתנות להתניה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה.

16. **<u>השקעת כספים</u>**

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בבנק/ים הגדולים בישראל המדורגים בדירוג של AA ומעלה, בשמו או בפקודתו, בפקדונות שקליים באותם הבנקים ו/או בהשקעות בניירות ערך של מדינת ישראל, והכל כפוף לתנאי שטר נאמנות זה, ובלבד שכל השקעה בניירות ערך תהיה בניירות ערך כאמור בסעיף זה שדורגו על ידי חברה מדרגת בדירוג שאינו פחות מדירוג של AA או דירוג מקביל לכך.

17. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>**

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

17.1. להתמיד ולנהל את עסקיה ועסקי תאגידים בבעלותה ושליטתה המלאה בצורה סדירה ונאותה וכן להחזיק ולשמור על נכסיה (כפי שיהיו מעת לעת) במצב טוב.

17.2. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות, אך לא רק שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות) ולאפשר לנאמן ולכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה ולא יאוחר מ- 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן, בכל פנקס ו/או מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, וזאת ככל שלדעתו של הנאמן עיון כאמור דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן על פי שטר הנאמנות, ובלבד שהנאמן פועל בתום לב ובכפוף להתחייבות לסודיות. לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור ותכלול גם אישור של הנאמן לפיו הממונה כאמור מחויב כלפי הנאמן והחברה בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת אותו ממונה בפעולותיו עבור הנאמן.

17.3. להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר ולא יאוחר משני ימי עסקים משנודע לחברה, על כל מקרה בו הוטל עיקול ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפעול על נכס מהותי של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 7.1.15 לעיל) או כל נכסי החברה, וכן בכל מקרה בו מונה לנכסים כאמור, כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה לצו לפתיחת הליכים כנגד החברה כהגדרת המונחים בחוק חדלות פירעון ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה לחברה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

17.4. להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי ובכל אופן לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שנודע לחברה על קרות כל אירוע ו/או חשש ממשי לקרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל (על סעיפי המשנה שלו) וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותם אירועים.

17.5. לתת לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב (סדרה טו'), ככל שתעביר.

17.6. החברה תמסור לנאמן או לנציג מורשה שלו (ואשר הודעה על מינויו תימסר על-ידי הנאמן לחברה עם מינויו) תוך 10 ימי עסקים ממועד בקשתו, מידע נוסף בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע שלפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב) ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן (למעט אם חל חיסיון עו"ד – לקוח, ומבלי לגרוע מזכויות וסעדים העומדים לרשות החברה על פי דין) לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על-פי שטר הנאמנות לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 17.12 להלן.

17.7. למסור לנאמן לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד פרסום דוח הצעת מדף וממועד הנפקת הסדרה ו/או ממועד הרחבת אגרות החוב לוח סילוקין (עדכני) לתשלום אגרות החוב (סדרה טו') (קרן וריבית) בקובץ Excel.

17.8. לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות רגילות ובין אם לאסיפות כלליות שלא מן המניין של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה במערכת המגנ"א, ייחשב כזימון הנאמן לצרכי סעיף זה.

17.9. למסור לנאמן את הדוחות והדיווחים המפורטים בסעיף 29 להלן.

17.10. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

17.11. עד ליום 10 באפריל של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או ~~ממונה מטעם החברה~~נושא משרה אחר בחברה שהוסמך על ידי דירקטוריון החברה לנושא זה (לפי העניין) על כך שבהסתמך על בדיקות שערך, בתקופה שמתאריך חתימת שטר נאמנות זה ו/או מועד מתן האישור הקודם, לפי העניין והמאוחר ביניהם, ועד למועד מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה כלשהיא של שטר הנאמנות (לרבות הפרה של תנאי איגרת החוב) (לרבות ביחס להוראות בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות החברה באישור זה), אלא אם צוין הדבר באישור במפורש כאמור.

17.12. החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וכל מידע שיועבר לנאמן יישמר על ידיו בסודיות, והוא לא יעשה בו שימוש אלא לצורך מילוי תפקידו כנאמן לפי שטר הנאמנות, לרבות דיווח למחזיקי אגרות החוב. מסמכים ו/או אינפורמציה שימסרו לנאמן, בהתאם לסעיף זה, ימסרו בתנאי שמסירתם אינה מהווה עבירה של שימוש במידע פנים כהגדרתה בחוק ניירות ערך ובכפוף להתחייבות הנאמן ו/או מי שימנה לשמירה על סודיות.

17.13. במקרה שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אזי:

17.13.1. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב ביום פרסומה בעיתונים כאמור.

17.13.2. החברה תמסור לנאמן, בנוסף לכל דיווח רלוונטי אחר כמפורט בשטר נאמנות זה, דיווחים כנדרש בפרק 4 בחלק 2 (ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי) בשער 5 (עקרונות ניהול עסקים) בחוזר המאוחד, בהתאם למועדים הקבועים באותו סעיף, והכל על-פי הוראות החוזר המאוחד כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, חתומים על ידי מנכ"ל החברה ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים.

17.14. החברה תודיע לנאמן מיידית על שינוי כתובתה ו/או שינוי שמה. למען הסר ספק, פרסום במגנ"א על ידי החברה יחשב כהודעה לנאמן.

17.15. למסור לנאמן, על פי דרישתו הראשונה בכתב, אישור בכתב חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') וכי שולמו במועדם, ועל יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') באותו מועד ולאחר ביצוע התשלום.

17.16. לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ייתן, תוך זמן סביר, לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, על-פי שיקול דעתו של הנאמן, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן בכתב כאמור, לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על מחזיקי איגרות החוב.

18. **<u>התחייבויות נוספות</u>**

18.1. לאחר שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי (ככל שתועמדנה) על פי הוראות סעיף 7 לעיל, תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות ככל שתהיינה סבירות:

(א) תפרע למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא ("האצה" Acceleration), וזאת תוך 7 ימים ממועד הודעת הנאמן לחברה. תשלום כאמור יבוצע בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ובכפוף לתיאום מראש עם הבורסה של לוח הזמנים לתשלום הסכומים האמורים למחזיקי אגרות החוב.

(ב) תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו על פי שטר נאמנות זה.

(ג) תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשו לשם יישום הוראות שטר הנאמנות.

18.2. למטרות סעיף זה - הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.

18.3. <u>הגבלות על חלוקה</u>

כל עוד אגרות החוב (סדרה טו') לא נפרעו במלואן, חלוקה בחברה, כהגדרתה בחוק החברות תהא כפופה לעמידה בתנאים להלן:

(א) החברה לא תבצע חלוקה אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי (כהגדרתו בסעיף 18.3 זה להלן) ~~של החברה~~ יפחת מ-~~180~~ 220 מיליוני ש"ח.

"**הון עצמי**" - לעניין סעיף 18.3.1(א) זה להלן בלבד - משמע: סך כל ההון העצמי של החברה, כולל זכויות

מיעוט, כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים, בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו על ידי החברה.

(ב) יחס הון למאזן כאמור בסעיף 18.5 להלן לא יפחת מ-17%~~15.5~~, לאחר החלוקה.

(ג) יחס חוב פיננסי נטו ל – CAP נטו כאמור בסעיף 18.6 להלן לא יעלה על שיעור של 82%, לאחר החלוקה

~~(ב)~~

(ד) החברה לא תבצע חלוקה בסכום העולה על 50% מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת.

~~(ג)~~

לעניין סעיפים 18.3 זה "**הרווח הנקי**" משמעו- הרווח הנקי של החברה במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, האחרונים שפורסמו טרם החלוקה, בניכוי רווחי שערוך הנובעים משערוך נדל"ן להשקעה שטרם מומש (ובניכוי השפעת המס המתייחסת לרווחים אלה).

למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא רשאית לחלק רווחים בגין תקופות קודמות שלא בוצעה חלוקה לגביהן, ובלבד שחלוקה כאמור תעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 18.3.1 (א) עד (ז~~ג~~). כמו כן, הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא בוצעה על בסיסם חלוקה במועד מסוים יצטברו לתקופות הבאות.

(ה) כן מתחייבת החברה שלא לבצע חלוקה אם כתוצאה מביצוע החלוקה כאמור, מתקיימת מי מהעילות לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 7.1 לעיל וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות באותם סעיפים.

~~(ד)~~

(ו) החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו').

~~(ה)~~

(ז) כן מתחייבת החברה שלא לבצע חלוקה אם על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו עובר למועד החלוקה, מתקיים בחברה אחד או יותר מסימני אזהרה כהגדרת המונח "סימני אזהרה" בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, למעט ככל ובהתאם לתקנות האמורות רשאי דירקטוריון החברה שלא לצרף תזרים מזומנים חזוי אם קבע, כי אין בקיומם של סימני האזהרה כאמור כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה, והדירקטוריון קבע כך.

~~(ו)~~

בתוך שני ימי עסקים לאחר קבלת החלטה בדירקטוריון החברה על ביצוע החלוקה, ימסור נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה הודעה בכתב לנאמן בדבר קבלת ההחלטה בדירקטוריון החברה ובדבר עמידת החברה בכל הוראות סעיף זה כולל פירוט החישוב הרלוונטי והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן. הנאמן רשאי להסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

18.4. התחייבות ביחס להון עצמי

החברה מתחייבת כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), ההון העצמי ~~של החברה~~ (כהגדרתו להלן), על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) האחרונים לא יפחת מסך של 155 ~~130~~ מיליוני ש"ח במשך שני רבעונים רצופים.

"**הון עצמי**" - לעניין סעיפים 18.4 זה, 18.5 להלן ו-18.6 להלן - משמע: סך כל ההון העצמי של החברה, כולל זכויות מיעוט, כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים, כאשר לסכום זה יתווספו סכומים של קרן הלוואות שיועמדו על ידי בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, אשר על פי תנאיהן ייקבע שהן נדחות ביחס לאגרות החוב דהיינו מועד פרעונן (קרן וריבית) יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב וכן הן יהיו (קרן וריבית) נדחות בפירוק לפירעון אגרות החוב.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתחייבותה להון עצמי כאמור בסעיף זה תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה טו') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד. החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון שלה שיהווה חלק בדוחות העתיים, כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("**דוחות עתיים**"), את עמידתה או אי עמידתה בהתחייבותה ביחס להון עצמי כאמור בסעיף זה לעיל בצירוף הנתון המספרי.

לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר קבלת דרישה מהנאמן, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה או אי עמידתה באמת המידה הנדונה בצירוף תחשיבים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

18.5. התחייבות ליחס הון עצמי למאזן

החברה מתחייבת כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), היחס שבין ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בסעיף 18.4 לעיל) לבין סך המאזן של החברה בניכוי חכירות מימוניות, מקדמות מלקוחות וזכאים בגין עסקאות קומבינציה, מיסים נדחים, רכוש אחר (נכסים לא מוחשיים), עסקאות תמורות, עסקאות למתן שירותי בניה, הלוואות שהועמדו על ידי גופים פיננסים לפרויקטים של התחדשות עירונית, כחלק מההון העצמי הנדרש בקשר עם הפרויקטים ואשר הינן ללא זכות חזרה לחברה (Non-Recourse) ומזומן ושווי מזומן וניירות ערך סחירים ומזומנים ופקדונות בחשבונות הליווי, כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים, לא יפחת משיעור של 15%~~13.5~~ במשך שני רבעונים רצופים.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתחייבותה ליחס שבין ההון עצמי לבין סך המאזן תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה טו') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד. החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון שלה שיהווה חלק בדוחות העתיים, את עמידתה או אי עמידתה במגבלות על היחס שבין ההון עצמי לבין סך המאזן כאמור בסעיף זה לעיל בצירוף הנתון המספרי.

לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר קבלת דרישה מהנאמן, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה או אי עמידתה באמת המידה הנדונה בצירוף תחשיבים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

18.6. יחס חוב פיננסי נטו ל- CAP נטו

היחס בין החוב הפיננסי נטו ל- CAP נטו של החברה (כהגדרת מונחים אלו להלן), בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים לא יעלה על שיעור של 85%~~86~~ במשך שני רבעונים רצופים.

"**חוב פיננסי נטו**", לעניין סעיף זה - חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מתאגידים פיננסים בתוספת חוב כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה ובתוספת חוב ~~מגופים~~ מנושים אחרים שעיסוקם העמדת הלוואות, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך סחירים, פיקדונות וחשבונות בנק מיועדים (לרבות חשבונות המיועדים לטובת מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה) ובניכוי הלוואות שהועמדו על ידי גופים פיננסים לפרויקטים של התחדשות עירונית, כחלק מההון העצמי הנדרש בקשר עם הפרויקטים ואשר הינן ללא זכות חזרה לחברה (Non-Recourse).

"**CAP נטו**", לעניין סעיף זה - משמעו ההון העצמי (כהגדרתו בסעיף 18.4 לעיל) לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים, בצירוף חוב פיננסי נטו.

הבדיקה בדבר עמידת החברה במגבלות על היחס שבין החוב הפיננסי נטו ל- CAP נטו תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה טו') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד. החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון שלה שיהווה חלק בדוחות העתיים, את עמידתה או אי עמידתה במגבלות על היחס שבין החוב הפיננסי נטו ל- CAP נטו כאמור בסעיף זה לעיל תוך ציון שיעור היחס.

לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר קבלת דרישה מהנאמן, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת החברה או אי עמידתה באמת המידה הנדונה בצירוף תחשיבים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

18.7. התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה באם החברה תהפוך לחברה פרטית או במקרה של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות

18.7.1. היה והחברה תהפוך לחברה פרטית אשר מניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה, אך עדיין תהא בגדר חברת אגרות חוב לפי חוק החברות, החברה מתחייבת כי עסקאות חריגות כהגדרתן להלן, תחייבנה, בנוסף לאישורים הנדרשים על פי דין, אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה רגילה.

18.7.2. בכל עת שבה החברה לא תעמוד באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 18.4 עד 18.6 (כולל) לעיל (מבלי להתחשב בתקופות הריפוי וההמתנה, בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), היא לא תתקשר בעסקאות חריגות, כהגדרת המונח בסעיף זה להלן, אלא אם תקבל לכך, בנוסף לאישורים

הנדרשים על פי דין, את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, או לחילופין לצורך ריפוי החברה מאי עמידתה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות האמורות תוך מסירת תחשיב לנאמן חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המפרט את אופן הריפוי. מובהר כי אין בידי הנאמן אפשרות לוודא כי עסקה כאמור אכן תתקן את ההפרה, ומשכך הנאמן רשאי להסתמך על אישור נושא המשרה האמור מבלי שיידרש לבצע כל בדיקה בנושא. יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על הארכה ו/או חידוש של עסקאות חריגות שהיו קיימות עובר למועד בו נודע על אי העמידה באיזה מאמות המידה הפיננסיות כאמור ובלבד שדירקטוריון החברה קבע כי העסקאות כאמור הינן לטובת החברה.

לעניין סעיפים 18.7.1 ו-18.7.2 לעיל "**עסקאות חריגות**", משמע - עסקה חריגה (כהגדרת המונח בחוק החברות) עם בעל השליטה בחברה, להוציא עסקאות כדלהלן:

(א) עסקה אשר ניתן לאשר לפי תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000;

(ב) הארכת עסקה אשר היתה בתוקף במועד ההתקשרות בשטר זה ו/או במועד בו החברה הפכה לחברה פרטית ו/או במועד בו החברה לא עמדה באמת המידה הפיננסיות הרלוונטית, לפי העניין;

(ג) עסקה הנוגעת להכללת פטור, שיפוי וביטוח (או כל אחד מאלה) בתנאי הכהונה של בעלי השליטה או קרוביהם, באותם התנאים הקיימים ליתר נושאי המשרה בחברה.

18.8. <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי)</u>

כל עוד אגרות החוב (סדרה טו') תהיינה במחזור, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסי וזכויות החברה הקיימים והעתידיים. אין באמור כדי להגביל את החברה מליצור שעבודים קבועים/ ספציפיים על נכסיה, כולם או חלקם, ו/או שעבוד שוטף על נכס ספציפי. יובהר כי ככל שעל כל אחד ואחד מנכסי החברה יהיו רשומים שעבודים קבועים ו/או ספציפיים ו/או שוטפים, התחייבות זו תאבד מתוקפה האפקטיבי.

18.9. <u>מגבלה על נטילת הלוואות סולו</u>

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה טו') טרם נפרעו במלואן, כלל חובות הסולו המוגבלים של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, לא יעלה על שיעור של 20% מסך מאזן החברה המאוחד על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים.

"**חוב סולו מוגבל**" – הלוואה שנטלה החברה מגוף פיננסי (בסעיף זה: "**המלווה**") שאיננה הלוואה במסגרת ליווי פרויקט ו/או הלוואה במסגרת רכישת זכויות במקרקעין ו/או נכס אחר, ושאיננה מובטחת בשעבוד נכס ספציפי, אולם בהתאם להסכם ההתקשרות שבין החברה לבין המלווה, זכאי המלווה להיפרע מתוך כספי עודפים.

"**עודפים**" לעניין סעיף זה – הון עצמי ורווחים הנובעים מפרויקט בנייה למגורים של החברה. למען הסר ספק, גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור לא ייחשבו בכל מקרה כהלוואה מגוף פיננסי לצרכי סעיף זה.

18.10. <u>עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית</u>

במקרה של שינוי התקינה החשבונאית החלה על החברה, לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר נאמנות זה, באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית" כהגדרת המונח להלן, אמות המידה הפיננסיות תיבדקנה אך ורק לפי התקינה החשבונאית החלה על החברה במועד חתימת שטר נאמנות זה והחברה תדווח על אופן הבחינה כמפורט להלן.

כל עוד לא תחול "השפעה מהותית" כאמור, אזי, עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר זה, תחושב לפי כללי החשבונאות המקובלים החלים על החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

ככל וחל שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית" כאמור לעיל, עד לפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה טו') (כולל הפירעון הסופי), תערוך החברה מאזן פרופורמה במתוכנת מקוצרת, הכולל ביאורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, מסוקרים אך לא מבוקרים, בהתאם לתקינה החשבונאית שלפיה נערכו הדוחות הכספיים במועד חתימת שטר נאמנות זה, ותפרסם אותו יחד עם דוחותיה הכספיים של החברה על בסיס רבעוני וכן, תעדכן החברה במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה הרבעוני או השנתי, לפי העניין, האם למועד הדוח האמור החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 18.4 עד 18.6 לעיל וכן את אמות המידה הפיננסיות לאותו מועד בהתאם לתקינה החשבונאית החלה על החברה במועד חתימת שטר

נאמנות זה.

"השפעה מהותית" ככל שיחול שינוי בתקינה החשבונאית לעומת התקינה החשבונאית הקיימת במועד חתימת שטר נאמנות זה שהשפעתו במועד החלת התקינה החשבונאית החדשה הינו לפחות אחד מאלה:

(א) שינוי בהון העצמי כהגדרתו בסעיף 18.4 לעיל העולה על שיעור של 10% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו עובר למועד החלת התקינה החשבונאית החדשה.

(ב) הפרש שבין יחס הון עצמי ל-סך המאזן כאמור בסעיף 18.5 לעיל לפי התקינה החשבונאית הקיימת במועד חתימת שטר נאמנות זה לעומת יחס הון עצמי ל-סך המאזן בהתאם לתקינה החדשה כאמור העולה על שיעור של 5%;

(ג) הפרש שבין יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו כאמור בסעיף 18.6 לעיל לפי התקינה החשבונאית הקיימת במועד חתימת שטר נאמנות זה לעומת יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו בהתאם לתקינה החדשה כאמור העולה על שיעור של 5%;

הבחינה בדבר ההשפעה של שינוי התקינה החשבונאית החלה על החברה, לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר נאמנות זה, תבוצע על ידי החברה במועד פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה טו') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד ויינתן גילוי בדוח הדירקטוריון של החברה שיהווה חלק בדוחות העתיים, אודות השינוי בתקן ואודות השפעת התקן על אמות המידה הפיננסיות לאותו מועד.

19. **<u>באי-כוח</u>**

19.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את אותן הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ו~~בדרך כלל~~ לפעול בשמה בהתייחס לאותן פעולות שהחברה חייבת לעשותן על פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על פי שטר זה וזאת בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן.

19.2. אין במינוי לפי סעיף 19.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה, והחברה פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו, והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות.

20. **<u>הסכמים אחרים</u>**

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן.

21. **<u>דיווח על ידי הנאמן</u>**

21.1. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין או על פי הוראות שטר נאמנות זה.

21.2. הנאמן יערוך בתום כל שנה קלנדרית ממועד דוח הצעת מדף דוח שנתי על ענייני הנאמנות ("**הדוח השנתי**"). הנאמן ידאג לפרסום הדוח השנתי במגנ"א. הדוח השנתי יכלול פירוט הנושאים הבאים:

(א) פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה;

(ב) דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

21.3. המחזיקים רשאים לעיין בדוח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה המקובלות ויהיו רשאים לקבל עותק מן

הדו"ח על-פי דרישה.

21.4. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של עשרה (10) מיליון דולר ארה"ב לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של שמונה (8) מיליון דולר ארה"ב מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. יצוין כי הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק נירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן, לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות הוראות הדין לעניין חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן כאמור.

21.5. במקרה של העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, הסדר חוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב, או מינוי בעל תפקיד לחברה אזי, לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה משיעור של 5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות.

21.6. הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו לרבות, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

22. **<u>שכר הנאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שרותיו בהתאם לקבוע ב**<u>נספח ב'</u>** לשטר זה.

23. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

23.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת ו/או עצתו בכתב של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיו בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה, והנאמן לא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות אשר אינה פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור, בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל.

23.2. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

23.3. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

23.4. בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, שנעשתה בתום לב, אלא אם נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת או בזדון.

24. **<u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>**

בכפוף למתן הודעה לחברה מראש ובכתב, הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה וזאת בתוך 5 ימי עסקים תוך פירוט הנימוקים הסבירים לכך, כאשר הסכמת החברה מראש לא תידרש אלא רק בהודעה בדיעבד

כאשר בהודעה מראש יש כדי לפגוע בזכויות המחזיקים. מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו, והחברה תחזיר לנאמן מיד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל.

יובהר, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח.

25. **<u>שיפוי לנאמן</u>**

25.1. החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 25.5 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 25.3 להלן), לפי העניין, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה (כולם או חלקם, ביחד ו/או בנפרד) ("**הזכאים לשיפוי**"):

(א) בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם לנאמן בכל דרך שהיא ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי, על פי פסק דין ו/או פסק בורר (שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

(ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא לרבות אגב התגוננות, תביעה, נקיטת פעולות בקשר לטיפול באיזה מהאירועים שבסעיף 25.1(א) לעיל, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הוצאות נסיעה ו/או אחרות, ובלבד שיהיו סבירות, לצורך בדיקה ו/או טיפול ו/או מימוש של איזה מהנכסים המשועבדים תחת הבטוחות (ככל שיהיו), תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ו/או לתפקידם מכוח שטר זה.

<u>והכל בתנאי כי</u>:

(ג) הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום להם זכות כאמור;

(ד) לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ופעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא בהתאם לשטר נאמנות זה;

(ה) לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת;

(ו) לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

התחייבויות השיפוי על פי סעיף 25.1 זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים, מיד עם דרישתם הראשונה, לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי, ללא דיחוי, את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם.

25.2. מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 25.1 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.5 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי'

(כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

לאחר תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון ע"י החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך, ישמש הפיקדון חלף כרית המימון והנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

כרית המימון תופקד בחשבון בנק שייפתח על-ידי הנאמן ועל שמו בלבד ("**חשבון כרית המימון**") אשר ישמש לצורך התחייבות השיפוי. הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לעשות שימוש בכספים המופקדים בכרית המימון לשם ביצוע פעולות או שימוש בהליכים הרלוונטיים.

סכום כרית המימון יוחזק בחשבון כרית המימון עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה טו') ועד לתשלום מלא לנאמן ו/או שלוחיו בגין שכרם, הוצאותיהם, נזקים והפסדים שנגרמו להם כתוצאה מפעולותיהם על פי שטר הנאמנות.

לאחר פירעון מלוא סכומים אלו לנאמן ושלוחיו תועבר יתרת כרית המימון לגורם שהפקידה. היו אלו מספר גורמים שהפקידו את כספי כרית המימון, תחולק יתרת כרית המימון פארי פאסו ביניהם.

25.3. 'התחייבות השיפוי':

(א) <u>תחול על החברה</u> בכל מקרה של (1). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

(ב) <u>תחול על המחזיקים</u> שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.5 להלן) בכל מקרה של (1). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן (2). אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף (א) לעיל, ובלבד שהזכאים לשיפוי נקטו בפעולות הנדרשות לשם גביית הסכומים האמורים מהחברה.

מובהר כי הנאמן אינו רשאי לעכב פעולה הנדרשת באופן דחוף לשם מניעת פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב לצורך פניה לקבלת שיפוי או אישור המחזיקים לביצוע הפעולה.

25.4. בכל מקרה בו: (א). החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; ו/או (ב). חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף 25.3(ב) לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 25.2 לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

(א) ככל שמופקדים כספים בכרית המימון, ישתמש הנאמן בכספים המופקדים בה;

(ב) ככל שהסכום המופקד בכרית המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור, הכספים יגבו באופן הבא:

1. <u>ראשית</u> - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת. במקרה כאמור, החברה תפרסם דיווח מיידי כאמור בסעיף 11 לעיל;

2. <u>שנית</u> - ככל <u>שלדעת</u> הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.5 להלן) בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה להלן) בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק ישולם בקדימות כאמור בסעיף 9 לעיל.

"**חלקו היחסי**", משמעו - החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 25.5 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

25.5. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

(א) בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

(ב) בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

(ג) בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקת באשר למועד הקובע כאמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל - כפי שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו.

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 25 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור והנאמן יפעל בהתאם להוראות שטר זה והסמכויות המוקנות לו מכוחו ובהתאם להוראות הדין לעשות כל שביכולתו באופן סביר להשבת כספים כאמור, למחזיקים.

25.6. לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף 9 לעיל.

26. <u>הודעות</u>

26.1. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ; (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה), ובמקרים בהם הדין ידרוש זאת, לרבות במקרים המפורטים להלן, הודעה כאמור תינתן בנוסף גם בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית : (א). הסדר או פשרה בין החברה לבין נושיה לפי חוק חדלות פירעון ; (ב). מיזוג. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

26.2. במקרה שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב כמפורט בפנקס ו/או על ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתשלח בדואר כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור ארבעה עשר (14) ימי עסקים ממועד שליחתה בדואר רשום ותועבר במקביל לנאמן בדואר אלקטרוני.

26.3. העתקים מהודעות ומהזמנות שיינתנו ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-ידיה גם לנאמן. יובהר, כי הודעות והזמנות כאמור אינם כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור. ההעתקים מהודעות והזמנות שיינתנו על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-ידיו גם לחברה ככל שאין בכך כדי לפגוע ~~באופן מהותי~~ בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

26.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב, או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על-ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה : (1) במקרה של שיגור בדואר רשום - כעבור ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום שליחתה בדואר רשום ; (2) במקרה של שיגורה בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) ו/או בדואר אלקטרוני- כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה ; (3) ובמקרה של שליחתה על-ידי שליח - במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.

27. <u>ויתור, פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות</u>

27.1. כפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב (סדרה טו'), אם נתקיים אחד מאלה :

(א) אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי איגרות החוב (סדרה טו'). **הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינויים** כדלהלן : במועדי התשלומים על פי תנאי איגרות החוב (סדרה טו'), בשיעור הריבית שלה, בשינוי

בסיסי הצמדה (ככל שיהיו), בעילות להעמדה לפירעון מיידי, באמות המידה הפיננסיות, מנגנון התאמת הריבית בגין אי עמידה באמות המידה הפיננסיות, דיווחים ואישורים מהותיים שעל החברה לתת לנאמן בהתאם לשטר, מגבלות על חלוקה, מגבלות על הרחבת סדרה, הוראות השעבוד השלילי וכן למעט לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות (בכפוף לאמור בנספח ב' – שכר טרחת הנאמן להלן), לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

(ב) בכפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם, ובאישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה מיוחדת.

בנוסף לאמור בסעיף 27.1 לשטר זה לעיל, ובכפוף להוראות כל דין:

(ג) הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על-ידי החברה, למעט לגבי שינוי במועדי התשלומים על פי תנאי איגרות החוב (סדרה טו'), בשיעור הריבית שלה, בשינוי בסיסי הצמדה (ככל שיהיו), בעילות להעמדה לפירעון מיידי, באמות המידה הפיננסיות, מנגנון התאמת הריבית בגין אי עמידה באמות המידה הפיננסיות, דיווחים ואישורים מהותיים שעל החברה לתת לנאמן בהתאם לשטר, מגבלות על חלוקה, מגבלות על הרחבת סדרה, הוראות השעבוד השלילי וכן למעט לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות (בכפוף לאמור בנספח ב' – שכר טרחת הנאמן להלן), לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

(ד) הנאמן יהיה רשאי, באישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה מיוחדת להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על-פי שטר הנאמנות ואגרות החוב (סדרה טו'), והכל אם אין מדובר בהסדר חוב כמשמעותו בחוק חדלות פירעון.

27.2. החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב (סדרה טו') הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד על כל כוונה לשינוי ו/או ויתור כאמור בסעיפים 27.1(א) או 27.1(ג) לשטר, טרם ביצועו וכן על ההחלטה לשינוי ו/או ויתור כאמור מיד לאחר ביצועו.

27.3. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

27.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על ידי בית המשפט בהתאם להוראות הדין.

28. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

28.1. החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

28.2. החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאיגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו איגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל בעלים רשום (ואם הוא תאגיד - עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן, לאחר מתן הוכחות סבירות שתספקנה להוכיח את זכותם להירשם כבעלים שלהם.

29. **<u>דיווח לנאמן</u>**

בנוסף לאמור בסעיף 17 לעיל, החברה תמסור לנאמן לבקשתו, כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב:

29.1. דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה, בהתאם למועדים הנדרשים מתאגיד מדווח גם אם החברה לא תהא תאגיד מדווח.

29.2. כל דוח כספי ביניים של החברה מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח

כספי, בהתאם למועדים הנדרשים מתאגיד מדווח גם אם החברה לא תהא תאגיד מדווח.

29.3. אישור סמנכ"ל הכספים של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, וזאת בתוך 7 ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

29.4. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באגרות החוב, לרבות כל דו"ח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים).

לעניין שטר נאמנות זה, פרסום הדוחות ו/או המידע האמור לעיל במגנ"א על ידי החברה יחשב כמסירתו לידי הנאמן.

30. **<u>אחריות הנאמן</u>**

על אף האמור בכל דין, נאמן שפעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק באגרות החוב (סדרה טו') לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 35ח(ד1) או 35ט לחוק, אא"כ יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה.

פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

31. **<u>תעודות ופיצול תעודות</u>**

31.1. בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות (התעודות הנזכרות בסעיף זה תקראנה: "**התעודות**"), כל אחת בכמות מינימלית של 1,000 (אלף) ש"ח ערך נקוב ("**הכמות המינימלית**").

31.2. כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של אגרות החוב שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש ובלבד שהערך הנקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המינימלית. הפיצול יעשה על-פי בקשת פיצול חתומה על-ידי הבעלים הרשום של אגרות החוב נשוא התעודה שפיצולה מתבקש כנגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול יעשה תוך 30 יום מתום החודש בו נמסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות כל היטלים שהם, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

32. **<u>פקיעת כהונתו של הנאמן</u>**

32.1. המחזיקים בחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב רשאים לכנס אסיפת מחזיקים, והאסיפה רשאית להחליט על העברת הנאמן מכהונתו בהתאם להוראות הדין. נאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר במקומו; נאמן אחר כאמור ימונה בידי אסיפת מחזיקים שכינס הנאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו או שכינסו המחזיקים, והכל לפי הוראות ס"ק 32.1 זה.

32.2. על כהונת הנאמן, סיומה ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש, יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

32.3. למרות האמור לעיל, החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תתקבל בהתאם לסעיף 40 לתוספת השנייה.

32.4. הסתיימה או פקעה כהונתו של נאמן לפי סעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך או על פי סעיף 32 זה ולא מונה נאמן אחר במקומו בתוך זמן סביר, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר במקומו לתקופה ובתנאים שייראו לו.

32.5. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יוכל לפעול, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה. מובהר כי התחייבות הנאמן לבצע פעולות על-פי שטר הנאמנות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום העברת כספי הנאמנות, נכסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, לידי הנאמן החדש. הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף לצורך העברה כאמור.

32.6. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') כלפי הנאמן, ככל שיהיו שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על-פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או

טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') מחבות כלשהי על פי כל דין.

32.7. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר. הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה טו'), ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

32.8. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

33. **<u>אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנציגות הדחופה</u>**

33.1. האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב יכונסו ויתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים **בתוספת השנייה** לשטר זה.

33.2. הנציגות הדחופה תמונה ותפעל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים ב**תוספת השלישית** לשטר זה.

34. **<u>דין חל וסמכות שיפוט</u>**

הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.

35. **<u>כללי</u>**

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן או ויתור מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).

36. **<u>מענים</u>**

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

37. **<u>הסמכה למגנ"א</u>**

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

_____	_____
נתנאל גרופ בע"מ	**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

נתנאל גרופ בע"מ

אגרת חוב (סדרה טו') ("אגרת החוב")

אגרת חוב רשומה על שם

מספר: _____.

ערך נקוב של תעודה זו: _____ ש"ח.

1. אגרת חוב זו מעידה כי נתנאל גרופ בע"מ ("**החברה**") תשלם במועדי הפירעון הקבועים בתנאים הרשומים מעבר לדף למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל בכפיפות למפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף ולשטר הנאמנות.

2. אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ("**סדרת אגרות החוב**"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות ("**שטר הנאמנות**") מיום ___ ב_____ 2025, אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

3. אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים הרשומים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאגרת החוב.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

_____

נתנאל גרופ בע"מ

נתנאל גרופ בע"מ

התוספת השניה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב

אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו')

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה, כינוס אסיפה של מחזיקי איגרות החוב, אופן ניהולה ותנאים שונים לגביה, יהיו כאמור להלן:

זימון אסיפה

1. החברה רשאית לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב. אם החברה מזמינה אסיפה כזו, עליה לשלוח לנאמן הודעה בכתב על המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה.

2. הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים, לא יאוחר מתום ארבעה עשר (14) ימים ממועד הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח1(א) לחוק ניירות ערך אשר תכונס לא יאוחר מתום שישים (60) ימים ממועד הגשת הדוח האמור. על סדר יומה של האסיפה האמורה ייכלל, מינוי הנאמן לתקופה שתקבע (אלא אם האסיפה הקודמת קבעה מועד מינוי ארוך יותר), דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות וכל נושא אחר שנקבע על סדר היום כמפורט בסעיף 16 להלן.

3. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיק או מחזיקים באגרות החוב (סדרה טו'), שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה טו') שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

4. נאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 20 להלן; (עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס). הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה ויודיע על כך לחברה.

5. כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה. הנאמן יהיה רשאי לבקש מן החברה לערוך אסיפת מחזיקי אגרות חוב במען אחר, בכפוף להסכמת החברה.

6. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף 4 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

7. לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 2 או 3 לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת מחזיק, להורות על כינוסה.

8. הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שקבע בית המשפט.

9. מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות או בחוק ניירות ערך, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון.

פגמים בכינוס

10. בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה.

11. היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.

<u>הודעה על כינוס אסיפה</u>

12. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על ידי הנאמן.

13. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות סעיף 31 להלן.

14. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור בשטר נאמנות זה גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) נשלחה במערכת המגנ"א.

15. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 26 לשטר הנאמנות.

<u>סדר היום באסיפה</u>

16. החברה ו/או הנאמן שזימנו אסיפת מחזיקים, לפי העניין, יקבעו את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכללו בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת מחזיקים לפי סעיפים 1 עד 3 לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 17 להלן לבקשת מחזיק.

17. מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות חוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

18. באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

<u>מקום כינוס אסיפה</u>

19. אסיפת מחזיקי אגרות חוב תיערך בישראל במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו תודיע החברה והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.

<u>המועד הקובע לבעלות באגרות חוב</u>

20. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.

<u>יו"ר האסיפה</u>

21. בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.

22. נאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, וישמור אותו במשרדו הרשום לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה. הפרוטוקול, ככל שנערך בכתב, ייחתם על-ידי יושב ראש האסיפה. כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות העבודה ובתאום מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת, ולחברה - בגין אסיפות או דיונים באסיפות בהם/ן השתתפה.

23. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב פלוני, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

<u>מניין חוקי; אסיפה נדחית; אסיפה נמשכת</u>

24. אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין החוקי הדרוש לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:

(א) המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת, בתוך מחצית

השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבעה דרישת אחרת בחוק ניירות ערך.

(ב) לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית, או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

(ג) לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף (ב) לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות ערך. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

(ד) על אף האמור בסעיף (ג) לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 3 לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים באגרות החוב לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

25. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה של האסיפה ("**האסיפה המקורית**") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("**אסיפה נמשכת**"). באסיפה נמשכת לא יידון/נו אלא נושא/ים שהיה/ו על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו/הם החלטה.

26. הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה הנמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

27. נדחה המשך קיומה של אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 25 לעיל מבלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-12 שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 13-12 לעיל.

<u>השתתפות והצבעה</u>

28. מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו, ולפי הוראות סעיף 31 להלן.

29. בכפוף להוראות כל דין, כל הצעת החלטה שיעמידו אותה באסיפת מחזיקי אגרות החוב להצבעה תתקבל במניין קולות.

30. יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו במהלך הישיבה או באמצעות כתבי הצבעה שימסרו לאחר סיומה - במועד, אשר ייקבע על ידו וכמפורט בסעיף 31 להלן. במקרה בו נקבע, כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות החוב, בהודעה בהתאם להוראות סעיף 26 לשטר הנאמנות שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפניה. הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות כתב הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 26 לשטר נאמנות זה.

31. מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע באסיפה, באמצעות הרמת ידיים או באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעיף 30 לעיל שיישלח על ידי הנאמן לכל המחזיקים; מחזיק רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לנאמן. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה בהתאם להוראות שלהלן:

31.1. יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של 'עניין מנוגד' (כהגדרתו להלן) שיש/שאין לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות תוספת שנייה זו לשטר הנאמנות, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה.

31.2. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע

לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 24 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה [לרבות אסיפה נדחית שלה], ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה נשוא ההצבעה, באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

31.3. כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת המחזיקים, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף 25 לעיל, והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי הוראות סעיפים 19 או 18(ג) לעיל.

32. בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, קול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

33. במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

34. מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה, הכל כפי ראות עיניו.

35. אגרות חוב שמוחזקות על ידי מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם ("**צד קשור**"), לא יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור. כאמור פרט לאמור בסעיף זה לעיל הנאמן יחשיב במניין הקולות ההצבעה את קולותיהם של כל המצביעים למעט את קולות מחזיקי אגרות חוב אשר יציינו בכתב ההצבעה כי אין להתחשב בהצבעתם בשל ניגוד עניינים של אותם מחזיקים וזאת מבלי שהנאמן יבחן באופן עצמאי את עניינם האישי. ככל שיחולו הוראות החוק לפיהם נדרש הנאמן לבחון קיומו של עניין מנוגד אצל מחזיקי אגרות החוב יפעל הנאמן בהתאם להוראות החוק.

<u>החלטות</u>

36. החלטות העומדות להצבעה באסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגיל (כהגדרתו בשטר הנאמנות), אלא אם כן נקבע רוב אחר בשטר הנאמנות וככל שלא נקבע רוב אחר כאמור בשטר הנאמנות אזי בחוק ניירות ערך ~~או בשטר הנאמנות~~ והכול בכפוף להוראות הדין ככל שהוא קוגנטי.

37. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה הוא רוב מיוחד של לא פחות משני שלישים ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

38. במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.

39. הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן להימנע מספירת קולו במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצבעה או בסעיף ספציפי בכתב ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

40. החלפת נאמן - באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות, ברוב של 75% מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות (ולא הערך הנקוב המיוצג באסיפה) לרבות ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.

<u>הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח</u>

41. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

42. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

43. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

44. כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

45. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.

46. הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

47. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן. על אף האמור בסעיף 45 זה לעיל, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

<u>פניה למחזיקי אגרות חוב</u>

48. הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה טו') שבמחזור, באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

49. זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף 3 לעיל, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים.

50. הנאמן או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים באגרות החוב, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור בסעיפים 46 ו-47 לעיל, או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים.

<u>כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות</u>

51. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). מועד כינוסה של אסיפת התייעצות יהיה יום אחד לפחות לאחר מועד זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו').

לאסיפת התייעצות כאמור לא יפורסם סדר יום, לא תיערך הצבעה ולא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה הוראות סעיפים 3, 4, 13, 16-18, 20, 24-25, 27, 28, 31 (לעניין כתב הצבעה) ו- 48.

התוספת השלישית - נציגות דחופה

1. מינוי הנציגות ותקופת כהונה

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן ואלו התנאים:

1.2.1. מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;

בסעיף זה "צד קשור", משמעו (א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעלי השליטה בחברה ו/או בני משפחתם או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על התחרות בקשר עם כינון נציגות דחופה;

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1-1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, חבר הנציגות האמור יודיע על כך בכתב לנאמן והנאמן ימנה חבר אחר במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 2 להלן.

2. סמכות הנציגות

2.1. לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בתנאי אגרות החוב, וזאת לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, ובכל מקרה לא מאוחר יותר מהמועד האחרון הקבוע בחוק ניירות ערך לפרסום הדוחות הכספיים הבאים. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי

לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות לפי הוראות תוספת זו, או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 7 לשטר הנאמנות.

2.3. אין באמור בתוספת זו כדי לגרוע מסמכויות הנאמן על פי שטר הנאמנות, לרבות סמכותו לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אשר תדון ותקבל החלטות בנושאים בגינם כונסה הנציגות. מובהר כי כל החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור תגבר על החלטת הנציגות, לרבות כלפי החברה.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1. החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

3.2. בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

החברה תישא בעלויות הנציגות, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם להוראות סעיף 25 לשטר הנאמנות.

4. <u>אחריות</u>

4.1. הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 25 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן.

5. החברה תפרסם דיווח מיידי על דבר מינויה של הנציגות, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטות הנציגות כאמור ודוח מיידי על סיום כהונת הנציגות.

6. אין במינוי נציגות כאמור כדי לגרוע מזכותו של הנאמן לכנס את אסיפת מחזיקי אגרות חוב, ככל שלדעתו הדבר נדרש. במקרה כאמור יגברו החלטות אסיפת המחזיקים על החלטות הנציגות.

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. כללי

באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבסעיף 1.6 לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם נקבע אחרת מפורשות.

תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. למועד חתימת השטר לא קיימת סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות.

2. קרן אגרות החוב (סדרה טו')

אגרות חוב (סדרה טו') רשומות על שם ובנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**אגרות החוב (סדרה טו')**"), המוצעות בערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה. קרן אגרות החוב (סדרה טו') והריבית בגינה אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב (סדרה טו') עומדת לפירעון בשש (6) תשלומים, כדלהלן:

ביום 31 בדצמבר 2025 תפרע החברה 2.5% מקרן אגרות החוב (סדרה טו');

ביום 31 בדצמבר 2026 תפרע החברה 20% מקרן אגרות החוב (סדרה טו');

ביום 31 בדצמבר 2027 תפרע החברה 2.5% מקרן אגרות החוב (סדרה טו');

ביום 31 בדצמבר 2028 תפרע החברה 2.5% מקרן אגרות החוב (סדרה טו');

ביום 31 בדצמבר 2029 תפרע החברה 30% מקרן אגרות החוב (סדרה טו');

ביום 31 בדצמבר 2030 תפרע החברה 42.5% מקרן אגרות החוב (סדרה טו').

3. הריבית בגין קרן אגרות החוב (סדרה טו')

3.1. היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה טו') תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.5% (להלן: "**שיעור הריבית השנתית**" או "**הריבית השנתית**") (אך בכפוף להתאמות בשיעור הריבית כמפורט בסעיף 3.5 להלן).

3.2. הריבית בגין אגרות החוב (סדרה טו') תשולם, ביום 31 בדצמבר 2025 עד 2030 (כולל) וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 עד 2030 (כולל), בגין חצי השנה שקדמה לכל תשלום כאמור והסתיימה ביום התשלום, למעט תשלום הריבית הראשון שישולם ביום 31 בדצמבר 2025 בגין התקופה כמפורט בסעיף 3.3 להלן. התשלום האחרון של הריבית ישולם ביום 31 בדצמבר 2030.

3.3. התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה טו') ישולם ביום 31 בדצמבר 2025 עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית (קרי: ביום 31 בדצמבר 2025) (להלן: "**תקופת הריבית הראשונה**"), אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 365 ימים בשנה. שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי: התקופה המתחילה ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ומסתיימת במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים (להלן: "**שיעור הריבית החצי שנתית**"). החברה תפרסם בדיווח מיידי בדבר תוצאות המכרז את שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה.

3.4. לזכות החברה לפדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה טו'), ראו סעיף 7.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

3.5. מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות

3.5.1. שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה טו'), יותאם בגין חריגה מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות, המפורטות להלן:

(א) ההון העצמי ~~של החברה~~ (כהגדרת המונח בסעיף 18.4 לשטר הנאמנות), על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) האחרונים, פחת מסך של ~~150~~ 170 מיליון ש"ח ("**הון העצמי הקובע**" ו-"**אמת המידה הנוגעת להון העצמי**").

(ב) יחס הון עצמי של החברה לסך המאזן של החברה כאמור בסעיף 18.5 לשטר הנאמנות פחת משיעור של ~~14.5~~16% ("**אמת המידה הנוגעת ליחס הון למאזן**").

בדיקת עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות לעיל תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה טו') קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד.

כל אחת מהאפשרויות המפורטת בסעיף 3.5.1 זה, תיקרא להלן: "**אמת מידה פיננסית**".

3.5.2. ככל שתחרוג החברה מאמת מידה פיננסית (בסעיף 3.5 זה: "**החריגה**") יחול האמור להלן:

(א) ככל שהחריגה הינה מאמת המידה הנוגעת להון העצמי יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה טו'), בשיעור של 0.25% לשנה (בסעיף 3.5 זה: "**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית שיהא במועד החריגה, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה כאמור (בסעיף 3.5 זה: "**מועד החריגה**") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה טו') או עד לקרות האמור בסעיף 3.5.6 להלן, לפי המוקדם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת, ככל שתהא, וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של חריגות נוספות (היינו, במקרה של ירידות נוספות בהון העצמי מתחת להון העצמי הקובע), ככל שיהיו.

(ב) ככל שהחריגה הינה מאמת המידה הפיננסית הנוגעת ליחס הון למאזן יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת בשיעור של 0.25% לשנה (בסעיף 3.5 זה: "**שיעור הריבית הנוסף ליחס ההון למאזן**") מעל שיעור הריבית שיהא במועד החריגה, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה כאמור (בסעיף 3.5 זה: "**מועד החריגה**") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה טו') או עד לקרות האמור בסעיף 3.5.6 להלן, לפי המוקדם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת, ככל שתהא, וכי שיעור הריבית לא יועלה במקרה של חריגות נוספות (היינו, במקרה של ירידות נוספות ביחס בין ההון למאזן), ככל שיהיו.

בכל מקרה שיעור הריבית המקסימלי שיתווסף לשיעור הריבית השנתית, הינו 0.5%. כמו כן, יובהר כי שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב לא יפחת בכל מקרה משיעור הריבית השנתית.

3.5.3. היה ותתקיים חריגה כאמור, לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, מבוקרים או סקורים (לפי העניין) אשר מצביע על חריגה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר החריגה ופירוט הנתונים הרלוונטיים ביחס אליה; (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא קרן אגרות החוב (סדרה טו') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בסעיף 3.5 זה: "**ריבית המקור**" ו-"**תקופת ריבית המקור**", בהתאמה); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה טו') החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף ו/או שיעור הריבית הנוסף ליחס הון למאזן, לפי העניין, לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בסעיף 3.5 זה: "**הריבית המעודכנת**"); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו- (ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית

השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית לתקופות הבאות.

3.5.4. היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (בסעיף 3.5 זה: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), במועד תשלום הריבית הקרוב, את הריבית כפי שתהא בטרם מועד החריגה, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף הנובע מאי עמידה באחת מאמות המידה הפיננסיות כמפורט בסעיף 3.5.1 לעיל לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

3.5.5. במקרה של חריגה כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה טו') כאמור לעיל, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

3.5.6. יובהר, כי במקרה שלאחר שהתרחשה חריגה באיזה מאמות המידה הפיננסיות כאמור באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה טו') כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל, יתפרסמו דוחות כספיים של החברה (רבעוניים או שנתיים) לפיהם תחדל להתקיים חריגה, באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות (בסעיף 3.5 זה: "**החריגה שנפסקה**"), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, בשיעור הריבית הנוסף ו/או בשיעור הריבית הנוסף ליחס הון למאזן, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה שנפסקה כאמור ועד למוקדם מבין, קיום חריגה נוספת שהתרחשה לאחר שחדלה החריגה כאמור לעיל, או לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה טו'), כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה טו') יהיה שיעור הריבית השנתית וזאת ככל שלא תתקיים איזה מהחריגות מאמות המידה הפיננסיות. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס"ק 3.5.3 עד 3.5.5 לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מכך שחדלה להתקיים החריגה.

4. <u>תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב</u>

4.1. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב (סדרה טו') שתוצענה על-פי דוח הצעת המדף, ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים כמחזיקים במרשם של אגרות החוב (סדרה טו') במועדים שיפורטו בסעיף זה להלן ("**היום הקובע של אגרות החוב (סדרה טו')**"), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם ביום 31 בדצמבר 2030 לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה טו') לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה טו') ביום הקובע של אגרות החוב (סדרה טו'), לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

היום הקובע של אגרות החוב (סדרה טו') לעניין תשלומי הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב (סדרה טו') יהיה כמפורט להלן:

- ביום 24 ביוני בגין תשלומי ריבית המשולמים ביום 30 ביוני, אשר קדם למועד של אותו תשלום;
- ביום 25 בדצמבר בגין תשלומי קרן ו/או ריבית המשולמים ביום 31 בדצמבר, אשר קדם למועד של אותו תשלום וזאת פרט לתשלום האחרון שישולם ביום 31 בדצמבר 2030 לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום כאמור לעיל.

4.2. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון ולריבית לא ישתנה בשל כך.

4.3. מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה טו') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

4.4. התשלום לזכאים רשומים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב (סדרה טו') ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.5 להלן ובהתאם להוראות סעיף 28 לשטר הנאמנות. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 12 לשטר הנאמנות.

4.5. מחזיק רשום של אגרות החוב (סדרה טו') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי אגרות החוב (סדרה טו') כאמור לעיל, או על כל שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר (15) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

4.6. לא מסר מחזיק רשום של אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם אגרות החוב (סדרה טו'). משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

4.7. כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (7) ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב (סדרה טו'), וזאת מסיבה התלויה בחברה, יישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל מהמועד שנקבע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהא שיעור הריבית על אגרות החוב (סדרה טו') כאמור בסעיף 3 לעיל, לפי העניין, בתוספת 4%, והכל על בסיס שנתי ("**ריבית הפיגורים**"). החברה תודיע על שיעור הריבית המדויק, הכולל את שיעור ריבית הפיגורים שנצבר (ככל שנצבר) וכן על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת שני ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.

5. <u>העברת אגרות החוב</u>

5.1. בכפוף לאמור בסעיף 5.3 להלן, אגרות החוב ניתנות להעברה על ידי מחזיק רשום לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

5.2. אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה.

5.3. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב, תפוצל תחילה על פי הוראות סעיף 31 לשטר הנאמנות התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

5.4. לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות

ובאגרת החוב (סדרה טו').

5.5. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

6. **<u>הוראות כלליות</u>**

6.1. סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של אגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל.

6.2. הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.

7. **<u>פדיון מוקדם</u>**

7.1. **פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה**

במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב (סדרה טו') פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב תבצע החברה פדיון מוקדם כדלקמן:

7.1.1. תוך ארבעים וחמישה (45) יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב (סדרה טו') לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה.

7.1.2. מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה טו'), יחול לא לפני שבעה עשר (17) יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

7.1.3. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. <u>תמורת הפדיון המוקדם תהא בהתאם לגבוה מבין החלופות בסעיף 7.2.10 להלן, כאשר לעניין החלופה בסעיף 7.2.10.1, יילקח מועד החלטת דירקטוריון הבורסה על מחיקה מרישום למסחר חלף מועד החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם</u>~~תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת ריבית שנצברה עד ליום התשלום בפועל, כקבוע בתנאי אגרות החוב~~.

7.1.4. קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב (סדרה טו') תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

7.1.5. פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

7.2. **פדיון מוקדם ביוזמת החברה**

לאחר חלוף 60 ימים ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה טו'), החברה תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב (סדרה טו') לפדיון מוקדם חלקי או מלא ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

7.2.1. תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

7.2.2. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד

לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי.

7.2.3. לעניין זה "**רבעון**" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

7.2.4. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

7.2.5. כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.

7.2.6. עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, לא פחות משבעה עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

7.2.7. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב (סדרה טו') לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

7.2.8. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב (סדרה טו') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ- 3.2 מיליון ש"ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (5) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (6) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה ששה (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

7.2.9. בעת פדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפדיון החלקי כאמור ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

7.2.10. הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין האמים:

7.2.10.1. שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה טו') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה המתואם הממוצע של אגרות החוב (סדרה טו') בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של אגרות החוב שבמחזור. על אף האמור, במקרה בו מבוצע הפדיון המוקדם במועד של תשלום ~~קרן ו/או~~ ריבית על פי לוח הסילוקין של אגרות החוב, יופחת מהמחיר הממוצע של אגרת החוב כאמור סכום בשווי ~~הקרן ו/או~~ הריבית בלבד המשולמת באותו מועד;

7.2.10.2. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה טו') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;

7.2.10.3. יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה טו') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאות אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור של 1.5%~~2.0~~. היוון אגרות החוב (סדרה טו') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה טו') העומדות לפדיון מוקדם.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע משוקלל של תשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של שבעה ימי מסחר, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות אגרות חוב ממשלתיות (שקליות לא צמודות) בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב (סדרה טו') במועד החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם.

לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (4) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא שנתיים (2) ומח"מ יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה טו') העומדות לפדיון מוקדם הוא שלוש וחצי (3.5) שנים, תחושב תשואת האג"ח הממשלתי כדלקמן:

$$4x + 2(1-x) = 3.5$$

X- משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'

(1-x)- משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'

על פי החישוב בדוגמה המפורטת לעיל, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" והתשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מ"התשואה".

8. <u>שינויים בתנאי אגרת החוב</u>

לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 27 לשטר הנאמנות.

9. <u>החלפת תעודת איגרות חוב</u>

במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

10. <u>קבלה כהוכחה</u>

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על-ידי מחזיק אגרות החוב שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הנקוב בקבלה, אשר נעשה על-ידי החברה או על-ידי הנאמן, לפי העניין, בגין אגרות החוב שבתעודה זו.

11. <u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאגרת החוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

נספח א'
תפקידי הנאמן

תפקידים שוטפים

1. בדיקה על פי הדיווחים של החברה שפורסמו במגנ"א ("**הדיווחים הפומביים של החברה**") ועל פי האישורים והמסמכים שימסרו על ידי החברה לנאמן לפי הוראות שטר זה:

1.1 כי תשלומי קרן והריבית על ידי החברה בוצעו במועדם.

1.2 כי השימושים שעושה החברה בתמורת ההנפקה עומדים ביעדים שנקבעו לכך בשטר הנאמנות ו/או בפרק הדן ביעוד התמורה בתשקיף, ככל שנקבעו.

1.3 כי החברה עומדת באבני הדרך שנקבעו בשטר הנאמנות לפעילותה, ככל שנקבעו.

1.4 אם התקיימו אלו מעילות ההעמדה לפירעון מיידי בהתבסס על הדיווחים הפומביים של החברה.

2. זימון אסיפות מחזיקי אגרות חוב על פי הוראות תוספת שניה לשטר הנאמנות.

3. השתתפות (לרבות באמצעים אלקטרונים) באסיפות בעלי מניות החברה.

4. הכנת דוח שנתי על ענייני הנאמנות כאמור בסעיף 21.1 לשטר זה והעמדתו לעיון מחזיקי אגרות החוב. [הכנת כל הדיווחים הנדרשים בחוק]

5. הודעה למחזיקי אגרות החוב על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה סמוך לאחר היוודע לו דבר ההפרה והודעה על הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין.

תפקידים מיוחדים

6. נקיטת כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי המחזיקים באגרות חוב, ובכלל זה –

(1) נקיטת כל הפעולות הדרושות כדי שיובטח, בטרם ישולמו כספים על חשבון אגרות החוב, תקפן של בטוחות שנתנה החברה או שנתן צד שלישי לטובת המחזיקים באגרות החוב; הנאמן אחראי כלפי המחזיקים באגרות החוב שהבטוחות כאמור יתוארו בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה ו/או בדוח הצעה שעל פיו הוצעו אגרות החוב, תיאור מלא ומדויק;

(2) בחינה, מעת לעת ולפחות אחת לשנה, את תוקפן של בטוחות כאמור בפסקה (1). מובהר כי הנאמן רשאי, אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבחינה כאמור, לבדוק את נכסי החברה המשועבדים לטובת המחזיקים באגרות החוב;

7. בדיקה על פי הדיווחים הפומביים של החברה ועל פי האישורים והמסמכים שימסרו על ידי החברה לנאמן לפי הוראות שטר הנאמנות:

(1) כי החברה עומדת בהתחייבויותיה כלפי המחזיקים באגרות החוב.

(2) כי החברה ממלאת אחר כל התחייבויותיה הקבועות בשטר הנאמנות.

(3) כי החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו, ככל שנקבעו, בשטר הנאמנות.

(4) אם חל שינוי ברישום של שעבודים שנרשמו על פי הוראות שטר הנאמנות ככל שנרשמו.

(5) אם חל שינוי בדירוג החברה או דירוג אגרות החוב ככל שדורגו.

8. למלא את כל התפקידים אשר הוטלו על הנאמן על פי הוראות הנספחים ושטר הנאמנות, ככל שהוטלו.

9. ליישם את החלטות אסיפת מחזיקי אגרות החוב המטילות חובה על הנאמן ולנקוט בכל ההליכים והפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקים אגרות החוב בכפוף לכך שהועמד לנאמן המימון הדרוש ליישומן ולנקיטתם, ככל שנדרש.

10. לנקוט בפעולות דחופות הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב מקום בו לא ניתן להמתין לכינוס אסיפה.

11. לבחון אפשרות להתכנות מו"מ עם החברה במקרה בו החברה מתעתדת לפנות למחזיקי אגרות החוב בבקשות או בהצעות.

12. במקרה בו סבר הנאמן כי קיים חשש סביר שתימנע מהחברה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן, לבחון את הנסיבות המקימות את החשש כאמור ולפעול להגנת המחזיקים בדרך הנראית לו המתאימה; וכן רשאי הוא, בין השאר –

12.1 לבחון אם הנסיבות האמורות נובעות מפעולות או מעסקאות שביצעה החברה, ובכלל זה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, שנעשו תוך הפרת הדין; ואולם הנאמן לא יערוך בחינה כאמור אם מונה למחזיקים בתעודות ההתחייבות מומחה כמשמעותו בסעיף 350יח לחוק האמור, שמתפקידו לערוך אותה;

12.2 לנהל, בשם מחזיקי אגרות החוב, משא ומתן עם המנפיק לשינוי תנאי אגרות החוב.

12.3 לעניין זה, לא יראו כינוס של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, בידי הנאמן, לשם קבלת הוראות כיצד לפעול, כהפרת חובתו, ובלבד שאין בעצם כינוס האסיפה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

12.4 כונסה אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 12.3 לעיל והתקבלה באסיפה החלטה כדין, יפעל הנאמן בהתאם להחלטה; עשה כן, יראו את פעולתו לפי אותה החלטה כעומדת בהוראות סעיף זה הנוגעות להחלטה.

13. לשלם למחזיקי אגרות החוב כספים מתוך כריות בטחון אשר הופקדו בידי הנאמן למטרה זו בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות ובנספחיו, ככל שהופקדה כרית כזו.

14. לשחרר בטוחות, ככל ששטר הנאמנות מתיר זאת במפורש, בהתאם למנגנון הקבוע.

15. לחלק למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות, כספים שמחזיקי אגרות החוב זכאים לקבלם אשר הגיעו לידי הנאמן.

16. לפקח על תהליך מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב במקום בו מונה בעל תפקיד לחברה או לנכסיה.

17. ביצוע כל פעולה הנדרשת על פי דין לרבות בהתאם לתיקונים 50 ו-51 לחוק ניירות ערך.

***

נספח ב' – שכר טרחת הנאמן

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

1.1. בגין כל שנת נאמנות ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של 14,000 ש"ח (להלן: "**השכר השנתי**").

השכר השנתי ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות.

1.2. על אף האמור בסעיף 1.1 לעיל, במקרה בו במהלך שנת נאמנות, יידרש הנאמן לביצוע שירותי הנאמנות ולהשקיע שעות עבודה בפועל, בהיקף אשר יעלה על 50 שעות בשנה, ידונו החברה והנאמן בשכר הטרחה הראוי בשים לב להיקף העבודה אשר בוצעה על ידי הנאמן.

1.3. במידה ותבוצע הגדלה / הרחבה של היקף סדרת אגרות החוב יוגדל שכר טרחת הנאמן והשכר השנתי החל מאותה שנה ואילך כאמור בסעיף 1.1 יעמוד על סך של 15,000 ש"ח. באותה שנה של הרחבת הסדרה התשלום השנתי יחושב כחלק יחסי לאותה שנה החל ממועד ההרחבה.

1.4. בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.

"**הוצאות סבירות**" - סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה לרבות, אך לא רק, שכירת שירותים משפטיים בחו"ל בקשר עם הבטוחות (ככל שיהא בכך צורך), הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב, החזר בגין פעולות בחשבון הבנק מכל מין וסוג לרבות – עמלות בנקאיות, הוצאת תדפיסים וייפוי כוח, מכירות ניירות ערך והעברתם, וכן הוצאות בגין שליחויות, צילומים, נסיעות וקבלת חוות דעת שנתית בדבר תוקף הבטוחות.

1.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה נוסף בסך של 500 ש"ח לשעת עבודה של אנשי הצוות המקצועי ו- 250 ש"ח לשעת עבודה של צוות מנהלה בגין כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן (הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות), ולרבות:

1.5.1. פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של השטר על ידי החברה;

1.5.2. פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

1.5.3. פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה ו/או מכוח חוק ני"ע בכלל ובפרט תיקון 50 ו- 51 לו בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי שטר זה, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באסיפות מחזיקי אגרות חוב;

1.5.4. עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בחוקים (לרבות תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים 50 ו-51 לחוק ניירות ערך) ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

1.5.5. פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות, ככל ויהיו, במרשם המתנהל על פי כל דין (לרבות בחו"ל), כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד נכסים וכד'), שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באשר למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

1.6. בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן יטול בה חלק, לרבות בגין נוכחותו באסיפה שלא נפתחה עקב העדרו של מניין חוקי מתאים, ישולם לנאמן שכר נוסף של 600 ש"ח לאסיפה, בצירוף החזר הוצאות ככל ויהיו.

1.7. מע"מ, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.

1.8. כל הסכומים הנקובים בנספח זה לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת השטר ובכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנקובים לעיל בסעיף זה.

1.9. שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

1.10. כל הסכומים האמורים בנספח זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב. במקרה בו החברה לא תשלם בפועל סכום אשר על החברה לשלם לנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות אזי תחול חובת התשלום על מחזיקי אגרות החוב .

1.11. מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו על ידי החברה ישירות לנאמן.

1.12. ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

1.13. אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים מעבר למפורט בשטר נאמנות זה ו/או הוראות הדין ו/או על פי כל הוראת רשות מוסמכת הקיימת ביום החתימה על שטר נאמנות זה, יעודכן שכר טרחת הנאמן הקבוע בשטר זה תוך סיכום בין החברה והנאמן בהתחשב בהיקף השעות העודפות שהנאמן יידרש להקדיש בפועל לנאמנות.

1.14. כל הסכומים להם זכאי הנאמן על פי נספח זה ישולמו לנאמן סמוך למועד הדרישה אך בכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים ממועד דרישת הנאמן בכתב.

נתנאל גרופ בע"מ ("החברה")

תאריך: 4 בפברואר 2025

<u>תמצית תניות בהנפקה</u>

בהמשך לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך 31 במאי 2023 ולטיוטת שטר הנאמנות המתייחסת לאגרות החוב (סדרה טו') שפורסמה במגנ"א ("**מסמכי ההנפקה**"), להלן תמצית תניות בהנפקה.

- מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי מסמכי ההנפקה. הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.[1]
- במסמך זה "**החוזר**" משמעו חוזר גופים מוסדיים 2010-9-3 שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר, וכולל כל הבהרה שניתנה לו).

<u>מעמד אגרות החוב</u>

☐ אגרות החוב מובטחות בבטחונות.

<u>פירוט תמציתי וכללי של הבטחונות</u>:

במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:

בכירות ביחס ל:_____.

תמצית הוראות הבכירות: _____.

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:

_____.

נחיתות ביחס ל:_____.

תמצית הוראות הנחיתות: _____.

☒ אגרות החוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות.

<u>רישום למסחר</u>

☒ קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה או במערכת המסחר לגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף מוסדיים").[2]

<u>מגבלות על פעולות "מדללות"</u>

☒ קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף: <u>מגבלה על נטילת הלוואות סולו</u> **[סעיף 18.9 לשטר הנאמנות]**.[3]

☒ קיימת התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה ("שעבוד שלילי"): <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי וזכויות החברה</u>[4]. **[סעיף 18.8 לשטר הנאמנות]**

<u>אמות מידה פיננסיות</u>

---

[1] בכל אחד מהסעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים במסמכי ההנפקה.

[2] לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

[3] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

[4] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

☒ קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות: הון עצמי מינימלי; יחס בין הון עצמי למאזן ויחס חוב פיננסי ל-CAP; **[סעיפים 18.4 עד 18.6 (כולל) לשטר הנאמנות + סעיף 3.5 לתנאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשטר הנאמנות].**[5]

מגבלות על "חלוקה"

☒ קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניות.[6] **[סעיף 18.3 לשטר הנאמנות]**

☒קיימות מגבלות על "חלוקה": כל עוד אגרות החוב (סדרה טו') לא נפרעו במלואן, חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים (המצטברים) שנקבעו בסעיף 18.3 לשטר הנאמנות.[7] **[סעיף 18.3 לשטר הנאמנות]**

☐ קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים: _____[8]

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"

☒ קיימות מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה": קיימת התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה באם החברה תהפוך לחברה פרטית או במקרה של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות.[9] **[סעיף 18.7 לשטר הנאמנות]**

שינויי מבנה

☒קיימות מגבלות על שינוי שליטה: העברת שליטה (כהגדרתה בסעיף 7.1.10 לשטר הנאמנות) טעונה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה טו') בהחלטה רגילה.[10] **[סעיף 7.1.10 לשטר הנאמנות]**

☒ קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה: ראו בטבלת "עילות להעמדה לפירעון מיידי" להלן.[11] **[סעיף 7.1.11 לשטר הנאמנות]**

דירוג

☐ אגרות החוב מדורגות: לא.[12]

☐ קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג.

הערות: _____.

☐קיימות הוראות התאמה של תנאי אגרות החוב בעת ירידת דירוג: _____[13]

☒ קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם סיבות להחלפה.[14] למועד זה, החברה ו/או אגרות החוב של החברה אינן מדורגות. במידה ויחול דירוג כאמור בעתיד, נקבעה התייחסות לנושא זה- ראו סעיפים 3.4 ו-7.1.24 לשטר הנאמנות.

הערות: _____.

---

5 יצוין בתמצית סוג אמות המידה.

6 לפי החוזר חובה כי תיכלל קביעה כזו בתנאי אגרות החוב.

7 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

8 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

9 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

10 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

11 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

12 יצוין הדירוג שניתן לאגרות החוב.

13 תצוין בתמצית מהות ההוראה.

14 לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

עילות העמדה לפירעון מיידי

העילה	קיים (מס׳ סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	הערות[15]
אי תשלום	**קיים- סעיף 7.1.1**	
הפרה יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות	**קיים- סעיף 7.1.2**	
אי נכונות מצגים	**קיים- סעיף 7.1.3**	
הפרת התחייבויות ספציפיות - מגבלות על גיוס חוב נוסף כולל מגבלות על הרחבת סידרה	**קיים- סעיף 7.1.22**	קיימת מגבלה על הרחבת סדרה- סעיפים 7.1.22 ו-3.2 לשטר הנאמנות
הפרת התחייבות ספציפית - אי עמידה בהתחייבות לאי יצירת שעבוד שלילי שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 18.8 לשטר הנאמנות; אם החברה תפר התחייבויותיה על פי סעיף 18.7 לשטר הנאמנות (התחייבות לעניין עסקאות בעלי שליטה באם החברה תהפוך לחברה פרטית); אם החברה תפר את התחייבויותיה הקבועה בסעיף 18.9 לשטר הנאמנות (מגבלה על נטילת הלוואות סולו).	**קיים- סעיף 7.1.23**	-
הפרת התחייבות ספציפית - מגבלות על חלוקה	**קיים- סעיף 7.1.4**	
הפרת התחייבות ספציפית – מגבלות על עסקאות בעלי שליטה	**קיים- סעיף 7.1.23**	-
הפרת התחייבות ספציפית - אי פרסום דוחות כספיים במועד הנדרש	**קיים- סעיף 7.1.7**	
הפרת התחייבות ספציפית – אי עמידה באמות המידה הפיננסיות- אם החברה לא עמדה באיזה מההתחייבות שלהלן: (א) התחייבות הקבועה בסעיף 18.4 לשטר הנאמנות (התחייבות ביחס להון עצמי); (ב) התחייבות הקבועה בסעיף 18.5 לשטר הנאמנות (התחייבות ליחס הון עצמי למאזן); (ג) התחייבות הקבועה בסעיף 18.6 לשטר הנאמנות (יחס חוב פיננסי ל – CAP)	**קיים- סעיף 7.1.23**	
החלטת פירוק, צו פירוק קבוע וסופי	**קיים- סעיף 7.1.14**	
צו פירוק זמני, מינוי מפרק זמני, מינוי נאמן זמני או כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה	**קיים- סעיף 7.1.13**	

[15] יצוין בתמצית האם ההוראה לא נוסחה באופן מלא, או אם נוספו לה חריגים.

העילה	קיים (מס׳ סעיף בשטר הנאמנות)/לא קיים	הערות[15]
הטלת עיקול או ביצוע פעולת הוצל״פ	**קיים- סעיף 7.1.15**	קיימים הבדלים בניסוח ההוראה
בקשות כינוס או מינוי כונס זמני, צו למינוי כונס קבוע	**קיים- סעיף 7.1.16**	
בקשת הקפאת הליכים; צו הקפאת הליכים; בקשת החברה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון	**קיים- סעיף 7.1.17**	
החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה	**קיים- סעיף 7.1.18**	
חלה הרעה מהותית בעסקי החברה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה למחזיקי אגרות החוב	**קיים- סעיף 7.1.5**	
חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב	**קיים- סעיף 7.1.19**	
השעיה או מחיקה ממסחר בבורסה	**קיים- סעיפים 7.1.8 ו-7.1.20**	השעיה- להבדיל מהפסקת מסחר + תקופת ריפוי 60 יום
Cross Default/Cross Acceleration: הפרה צולבת (במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים)	**קיים- סעיף 7.1.9**	קיימים הבדלים בניסוח ההוראה.
הפסקת דירוג	**קיים- סעיף 7.1.24**	-
ירידת דירוג	**קיים- סעיף 7.1.24**	-
שינוי שליטה	**קיים- סעיף 7.1.10**	**<u>הערה</u>:** העילה לא תחול אם שינוי השליטה אושר באסיפת מחזיקי האג״ח ברוב רגיל
הפרת התחייבויות בקשר לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות	**קיים- סעיף 7.1.11**	קיימים הבדלים בניסוח ההוראה.
<u>קיימות עילות נוספות</u>:		
עיסוק בעיקר פעילות החברה בתחומה הנוכחי או מכירת רוב נכסי החברה	**סעיף 7.1.12**	
אם החברה תחוסל או תימחק.	**סעיף 7.1.21**	
אם החברה חדלה להיות תאגיד מדווח בהתאם להוראות חוק ניירות ערך	**סעיף 7.1.6**	
במקרה בו תירשם הערת ״עסק חי״ בדוחות הכספיים של החברה לתקופה של שני (2) רבעונים רצופים.	**סעיף 7.1.25**	

נציגות דחופה

☒ קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה. הערות: התוספת השלישית לשטר הנאמנות.

בתאגיד שאינו מדווח:[16] **לא רלוונטי**

א. דוחות ודיווחים[17]

☐ מזכר ההנפקה כולל את המידע המפורט בנספח א' לחוזר. הערות: _____.

☐ קיימת התחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים והמיידיים המפורטים בנספחים ד', ה' ו-ו' לחוזר. הערות:

_____.

ב. דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח:

☐ החברה התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף 8. ב. לחוזר.

☐ החברה מינתה נאמן לאגרות החוב כאמור בסעיף 8. ג. 1) לחוזר.

☐ החברה התחייבה למסור לנאמן דיווח על פי דרישתו כאמור בסעיף 8. ג. 2) לחוזר.

☐ החברה התחייבה בכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור בסעיף 8. ד. לחוזר.

הדין החל וסמכות השיפוט[18]

☒ נקבע הדין החל: הדין הישראלי. **[סעיף 34 לשטר הנאמנות]**

☒ נקבעה סמכות השיפוט: בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. **[סעיף 34 לשטר הנאמנות]**

_____

נתנאל גרופ בע"מ

---

16 כהגדרתו בחוזר.

17 לפי החוזר חובה כי המידע המפורט להלן ייכלל בתנאי אגרות החוב.

18 לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי אגרות החוב.